



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009366/2017-20 (SP2018/00412).

Data do julgamento: 12/04/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.

Gizele Vicente Mora

Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas

Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior

Evandro Soeiro Campos

Roberto da Silva

Ementa: Responsabilidade por irregularidades relacionadas (i) à não adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos aptos a verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em violação ao art. 3º, inciso II; e (ii) a falhas no registro e gravações de ordens de negociação, em infração aos arts. 12 e 14, caput, da mesma norma. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) **Massa Falida de Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:**

(i.1) por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, considerando que restou demonstrada a ausência, quando da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; e art. 22, caput e incisos I, II e III, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(i.2) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, (a)

uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, a ausência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 5º, § 4º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; e art. 36, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (b) pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas, constantes das Tabelas 1 a 5 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(i.3) por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; de 17.07.2013 a 04.11.2013; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente, do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(ii) **Gizele Vicente Mora**, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 01.02.2013 e 02.05.2014, por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(iii) **Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas**, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 14.07.2014 e 29.07.2015, por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, considerando a não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 03.02.2015 e 30.03.2015, relacionados na Tabela 3 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(iv) **Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior:**

(iv.1) na qualidade de diretor de normas da Gradual, entre 29.07.2015 e 24.09.2017, por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, pela ausência constatada na Corretora a partir da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; e art. 22, caput e incisos I, II e III, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(iv.2) na qualidade de diretor de controles internos da Gradual, entre 30.01.2014 e 29.07.2015, por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3 e 5, respectivamente, do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

(v) **Evandro Soeiro Campos**, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 01.02.2013 e 30.01.2014, por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes

a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(vi) **Roberto da Silva**, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018:

(vi.1) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, (a) em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas ao atendimento do art. 5º, § 4º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; e art. 36, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais); e (b) considerando a reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas, constantes das Tabelas 1 a 5 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

(vi.2) por infração aos arts. 12 e 14, caput, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 07.10.2015 e 17.11.2015, relacionados na Tabela 5 do Relatório: penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o acusado Evandro Soeiro Campos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 06/05/2022, às 12:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 08/05/2022, às 21:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/05/2022, às 22:29, com fundamento



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1484179** e o código CRC **D5F3745B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1484179** and the "Código CRC" **D5F3745B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009366/2017-20

Reg. Col. nº 1423/19

Acusados: Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.

Gizele Vicente Mora

Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas

Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior

Evandro Soeiro Campos

Roberto da Silva

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas **(i)** à não adoção e implementação de *(a)* regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e *(b)* procedimentos e controles internos aptos a verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em violação ao art. 3º, inciso II; e **(ii)** a falhas no registro e gravações de ordens de negociação, em infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da mesma norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto e Origem

1. Este Processo Administrativo Sancionador 19957.009366/2017-20 (“Processo”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediário (“SMI” ou “Área Técnica”) em face de Massa Falida de Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., anteriormente Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (“Gradual” ou “Corretora”), Gizele Vicente Mora (“Gizele Mora”), Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas (“Fernanda Freitas”), Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior (“Gabriel de Freitas”), Evandro Soeiro Campos (“Evandro Campos”) e Roberto da Silva (todos em conjunto, “Acusados”).

2. O Processo apura supostas deficiências na adoção, pela Corretora, de **(i)** regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011; e **(ii)** procedimentos e controles internos para verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração ao art. 3º, incisos I e II¹, respectivamente, da referida norma. Além disso, são apuradas eventuais falhas no sistema de registro e gravação de ordens de negociação, em infração aos arts. 12² e 14, *caput*³, do mesmo diploma regulamentar.

3. Conforme previsto no Plano Bienal de Supervisão 2013-2014⁴, no âmbito da Supervisão Baseada em Risco promovida pela CVM, a SMI, com o auxílio da Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”), realizou ações de fiscalização preventiva em um grupo de intermediários, entre eles a Corretora⁵.

4. Desse modo, entre 16.09.2013 e 11.12.2013 foi realizada inspeção na Corretora (“Inspeção 2013”), para verificar, entre outros temas, os seus controles internos e sistemas de registro e gravação de ordens. Considerando que as irregularidades identificadas não possuíam, no entender da SMI, gravidade suficiente para justificar a abertura de um processo administrativo sancionador⁶, foram propostas a **(i)** emissão de um ofício de alerta para a Gradual; e **(ii)** abertura de outro processo para prosseguir com a supervisão dos sistemas de

¹ “Art. 3º - O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.”

² “Art. 12 - O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.”

³ “Art. 14 - O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.”

⁴ Disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco>

⁵ A inspeção realizada na Gradual no âmbito do Plano Bienal de Supervisão 2013-2014 foi instruída no Processo Administrativo CVM nº SP2013/376.

⁶ Doc. SEI 0357735 (fls. 02-15).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

registro e gravação de ordens da Corretora.

5. Nesse sentido, em 09.04.2015 foi emitido para a Gradual o Ofício de Alerta CVM/SMI/Nº 024/2015 (“Ofício de Alerta 24/2015”)⁷, pontuando as irregularidades identificadas na Inspeção 2013 e requerendo que a Corretora corrigisse seus controles internos de modo a manter um adequado sistema de registro e gravação de ordens de negociação.

6. Na mesma data, foi instaurado o Processo Administrativo CVM nº SP2015/130 (“PA CVM nº SP2015/130”)⁸, para aprofundar a apuração sobre os sistemas de registro e gravação de ordens de negociação. No curso dessas investigações, a SMI identificou indícios de possíveis infrações aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011⁹.

7. Posteriormente, no âmbito do Plano Bienal de Supervisão 2015-2016¹⁰, foi realizada, entre 27.07.2015 e 13.11.2015 uma nova inspeção na Gradual (“Inspeção 2015”), a partir de solicitação de inspeção formulada pela SMI (“Solicitação de Inspeção”)¹¹, e que foi instruída no Processo Administrativo CVM nº SP2015/241 (“PA CVM nº SP2015/241”)¹².

8. Ao fim dos trabalhos, o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 011/2015 (“Relatório de Inspeção 2015”)¹³ relacionou uma série de falhas da Corretora, no tocante à adoção das regras, procedimentos e controles internos exigidos pelos incisos I e II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011. Nos termos do art. 3º, § 1º, incisos I, II e III, da norma¹⁴, essas regras têm que ser escritas e passíveis de verificação, bem como estar disponíveis para consulta da CVM.

9. A Inspeção 2015 também concluiu¹⁵ que a reiterada ocorrência de falhas por parte da

⁷ Doc. SEI 0357694 (fls. 8-10).

⁸ Doc. SEI 0357735.

⁹ Doc. SEI 0357735 (fls. 69-74).

¹⁰ Disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco>

¹¹ Doc. SEI 0357694 (fls. 2-7).

¹² Doc. SEI 0357694 e 0357697.

¹³ Doc. SEI 0357694 (fls. 134-144).

¹⁴ “§ 1º As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: I – ser escritos; II – ser passíveis de verificação; III – estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1º, inciso VI, alíneas “a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o caso.” (conforme redação vigente à época dos fatos, considerando que o dispositivo foi alterado pela Instrução CVM nº 612/2019).

¹⁵ Doc. SEI 0357694 (fls. 134-144).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Corretora no registro e gravação de ordens de negociação, conforme apontado no Ofício de Alerta 24/2015 e nas auditorias operacionais realizadas pela BM&F Supervisão de Mercados (“BSM”) em 2013¹⁶ e 2014¹⁷, seria evidência de implementação inadequada de regras, procedimentos e controles internos, nos termos do art. 3º, §3º, inciso I¹⁸, da Instrução CVM nº 505/2011 – e, por esse motivo, também configuraria um possível descumprimento dos incisos I e II do art. 3º, nos termos do § 2º¹⁹ do mesmo dispositivo.

10. Após apurações complementares junto à Gradual, a SMI manifestou-se por meio de uma análise²⁰, consolidando as falhas identificadas no PA CVM nº SP2015/241 e propondo a instauração do presente Processo. Sugeriu também²¹ que, no Processo, houvesse a apuração conjunta dos indícios de irregularidades relacionados a registro e gravação de ordens, identificados nas apurações procedidas no PA CVM nº SP2015/130.

II. Decretação da liquidação extrajudicial e falência da Corretora

11. Durante a instrução do Processo, ocorreu a decretação extrajudicial da Gradual, por meio do Ato nº 1.337 do Presidente do Banco Central, datado de 22.05.2018, que nomeou liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, e indicou, como termo legal da liquidação extrajudicial, a data de 23.03.2018²².

12. Após a apresentação da Acusação, sobreveio a decretação da falência da Gradual, nos termos de sentença proferida nos autos do Processo nº 1050952-93.2019.8.26.0100, em 07.06.2019, pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

III. Acusação

13. No âmbito do PA CVM nº SP2015/241, foram identificadas na Corretora falhas e deficiências no atendimento a regras da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso I); e de

¹⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 11-43).

¹⁷ Doc. SEI 0357694 (fls. 44-75).

¹⁸ “§ 3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas; (...).

¹⁹ “§ 2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução”.

²⁰ Análise/CVM/SMI/GMN/Nº 109/2017, de 30.05.2017 (Doc. SEI 0357697, fls. 297-323).

²¹ Doc. SEI 0357697 (fls. 324-325).

²² Doc. SEI 0523881.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

controles internos (art. 3º, inciso II).

14. Em apuração complementar, a SMI solicitou esclarecimentos²³⁻²⁴ à Corretora e, relativamente a alguns deles, após análise das respostas apresentadas, formulou termo de acusação (“Acusação”)²⁵, nos termos a seguir relatados.

Inexistência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso I)

15. Durante a Inspeção 2015, para atender ao item 4 da Solicitação de Inspeção²⁶, verificou-se a existência, na Corretora, de regras voltadas para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, conforme exige o art. 3º, inciso I, da norma. Das 28 regras relacionadas no Anexo 1 da solicitação, a Inspeção 2015 não encontrou 6 delas²⁷ nos manuais internos da Corretora²⁸.

16. Após analisar os esclarecimentos da Gradual²⁹⁻³⁰, a SMI chegou às seguintes conclusões³¹:

(i) Cadastro simplificado de investidores não residentes (art. 9º³² da Instrução CVM nº

²³ Ofício nº 162/2016/CVM/SMI/GMN (Doc. SEI 0357694, fls. 168-172)

²⁴ Resposta da Gradual ao Ofício nº 162/2016/CVM/SMI/GMN (Doc. SEI 0357694, fls. 183-203).

²⁵ Doc. SEI 0566689.

²⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 2-7).

²⁷ Doc. SEI 0357694 (fls. 141-142).

²⁸ Doc. SEI 0357703.

²⁹ Doc. SEI 0357694 (fls. 184-190).

³⁰ Doc. SEI 0357697 (fls. 299-301).

³¹ Acusação, itens 5 a 15 (Doc. SEI 0566689).

³² “Art. 9º É facultado ao intermediário manter cadastro simplificado de investidores não residentes, desde que: I – o investidor não residente seja cliente de instituição intermediária estrangeira, perante a qual esteja devidamente cadastrado na forma da legislação aplicável em seu país de origem; II – a instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I assuma, perante o intermediário, a obrigação de apresentar, sempre que solicitadas, todas as informações devidamente atualizadas capazes de suprir as exigências presentes na regulamentação da CVM que trata do cadastro de clientes no âmbito do mercado de valores mobiliários; III – o intermediário: a) estabeleça critérios que lhe permitam avaliar o grau de confiabilidade da instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I; b) adote as medidas necessárias para assegurar que as informações cadastrais do cliente serão prontamente apresentadas pela instituição intermediária estrangeira, sempre que solicitadas; e c) assegure que a instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I adota práticas adequadas de identificação e cadastro de clientes, condizentes com a legislação aplicável no respectivo país de origem. IV – a instituição intermediária estrangeira a que se refere o inciso I esteja localizada em país que não seja considerado de alto risco em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e não esteja classificado como não cooperante, por organismos internacionais, em relação ao combate a ilícitos dessa natureza; e V – o órgão regulador do mercado de capitais do país de origem da instituição intermediária estrangeira tenha celebrado com a CVM acordo de cooperação mútua que permita o intercâmbio de informações financeiras de investidores, ou seja, signatário do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

505/2011): a Corretora declarou que o processo de cadastro de investidores não residentes está detalhado em seu manual de controles internos, na seção “Gestão de Cadastro de Clientes”³³ e “*é realizado mediante o preenchimento de uma ficha simplificada e um contrato com intermediário estrangeiro se responsabilizando pela documentação do cliente e pela disponibilização imediata sempre que for solicitado*”³⁴. No entanto, a Acusação apontou que este procedimento não atenderia aos diversos requisitos exigidos pelo art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011 para que o intermediário possa adotar um cadastro simplificado de investidores não residentes;

- (ii) Aferição de melhores condições para a execução de ordens dos clientes (art. 19, parágrafo único³⁵, da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora indicou que a regra constaria de seu documento interno Regras e Parâmetros de Atuação (“RPA”)³⁶, em seus itens 4 (forma de aceite e transmissão de ordens), 7 (registro de ordens), 8 (cancelamento de ordens) e 9 (execução das ordens). A Acusação apontou, todavia, que tais itens tratam de assuntos abordados em outros artigos da Instrução CVM nº 505/2011 e não no art. 19, que trata de melhor execução de ordens. Observou, de todo modo, que a exigência trazida pelo *caput* do art. 19 está prevista no item 2.1 do RPA: **(a)** “A GRADUAL receberá e acatará os tipos de ordens a seguir identificados, para operações realizadas nos mercados BM&F e BOVESPA (mercados: à vista, a termo, de opções, futuros, de swap e de renda fixa), desde que o Cliente atenda integralmente às demais condições estabelecidas neste documento”; e **(b)** “Caso o Cliente não especifique o tipo de ordem relativa à operação que deseja executar, a GRADUAL poderá escolher aquele que melhor atenda as instruções recebidas”³⁷. A Acusação concluiu que não há menção aos

memorando multilateral de entendimento da *International Organization of Securities Commissions* – IOSCO. Parágrafo único. Cabe à entidade administradora de mercado organizado definir o conteúdo mínimo do cadastro simplificado e possuir mecanismos de controle que garantam o cumprimento do disposto neste artigo.” (vigente à época dos fatos, revogado, pela Instrução CVM nº 617/2019).

³³ Doc. SEI 0357694 (fls. 217-218).

³⁴ Doc. SEI 0357694 (fl. 184).

³⁵ “Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores condições para a execução de ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem”.

³⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 226-245).

³⁷ Doc. SEI 0357694 (fls. 227-228).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

elementos trazidos pelo parágrafo único do dispositivo, que devem ser levados em conta pelo intermediário para a aferição das melhores condições de execução de ordens, quais sejam, o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza, bem como qualquer outra consideração relevante para execução da ordem;

- (iii) Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes (art. 20, inciso I³⁸, da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual alegou novamente a previsão constante dos itens 4, 7, 8 e 9 do RPA, além do item 10, que trata da “*distribuição de negócios priorizando os clientes em relação às operações de vinculados*”, defendendo ter uma política de vinculados, que traçaria “*as diretrizes e vedações para pessoas vinculadas ao intermediário*”³⁹. A Acusação apontou, entretanto, que as regras mencionadas não têm relação com o exigido pelo inciso I do art. 20 da Instrução CVM nº 505/2011;
- (iv) Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado (art. 20, inciso II⁴⁰, da Instrução CVM nº 505/2011): segundo a Corretora, este item seria “*atendido na emissão da própria ordem do cliente constando a qualquer tempo a ordem transmitida e o negócio realizado com o respectivo número e horário*”⁴¹. A Gradual, porém, assumiu que tal item “*não está previsto em nossos manuais de controles internos*”. Em vista disso, para a Acusação, restou comprovada a ausência de regras adequadas e eficazes sobre para atender o disposto no inciso II do art. 20 da Instrução CVM nº 505/2011;
- (v) Identificação do comitente final pelo intermediário em todas as ordens, ofertas e operações (art. 22, *caput* e incisos I, II e III⁴², da Instrução CVM nº 505/2011): a Acusação concluiu pela ausência de regras referentes ao *caput* e incisos I, II e III do art.

³⁸ “Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes; (...)”

³⁹ Doc. SEI 0357694 (fls. 188-189).

⁴⁰ “II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado;”

⁴¹ Doc. SEI 0357694 (fl. 189).

⁴² “Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

22 da Instrução CVM nº 505/2011, uma vez que a Gradual informou que *“de fato não temos regras formalizadas para atendimento dos itens acima”*, embora tenha asseverado que poderia *“assegurar que as ordens seguem os procedimentos da BM&FBovespa quanto a identificação do comitente final, ou seja são abertas pelo comitente final ou com intervalo de 30 minutos para especificar, findo do qual são transferidas para a conta erro”*⁴³; e

(vi) Manutenção de arquivo contendo o número do cheque, número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a todos os pagamentos efetuados (art. 29⁴⁴ da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual informou que *“não recebe pagamento em cheque, somente transferência bancária com os dados requeridos nos itens (ii), (iii) e (iv) exigidos no artigo 29”*⁴⁵. A Acusação concluiu que, além de não atender a todas as exigências quanto às transferências bancárias, não está implementada uma regra escrita relacionada ao dispositivo, passível de verificação e disponível para consulta.

17. A SMI concluiu, portanto, que a Corretora não possuía, por ocasião da Inspeção 2015, regras adequadas e eficazes para atender o disposto nos seguintes dispositivos da Instrução CVM nº 505/2011: art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; art. 22, *caput* e incisos I, II e III; e art. 29. De acordo com os incisos I, II e III do § 1º do art. 3º da norma, tais regras deveriam estar escritas e passíveis de verificação, assim como disponíveis para consulta da CVM.

18. Dessa forma, para a Acusação, restou caracterizada infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, tendo sido imputada responsabilidade à própria Corretora e a Gabriel de Freitas – que, à época dos fatos, ocupava o cargo de diretor de normas da Corretora⁴⁶ e, como tal, era o responsável pelo cumprimento da norma regulamentar, nos termos do art. 4º,

⁴³ Doc. SEI 0357694 (fl. 142).

⁴⁴ “Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com: I – o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária; III – o valor; e IV – o banco sacado, com indicação da agência e conta corrente. Parágrafo único. Os cheques utilizados para transferências de recursos entre intermediários e clientes devem conter tarjas com os dizeres: *‘exclusivamente para crédito na conta do favorecido original’*.”

⁴⁵ Doc. SEI 0357694 (fls. 189-190).

⁴⁶ Gabriel de Freitas ocupou o cargo de diretor de normas da Gradual entre 29.07.2015 e 24.09.2017 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011⁴⁷.

19. Apesar de devidamente intimados⁴⁸, Área Técnica não recebeu a manifestação de ambos, nos termos do art. 11⁴⁹ da Deliberação CVM nº 538/2008, então vigente. A Gradual foi intimada antes da decretação da liquidação extrajudicial⁵⁰, sem apresentar resposta. Posteriormente⁵¹, o liquidante informou que não foram encontrados quaisquer documentos a respeito dos fatos apresentados na intimação, que eram anteriores à decretação da liquidação⁵².

Inexistência de procedimentos e controles internos voltados para o cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso II)

20. Nos termos do item 5 da Solicitação de Inspeção⁵³, foi apurado se existiam, na Gradual, procedimentos e controles internos para a verificação da implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas ao cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, conforme exige o art. 3º, inciso II, da norma.

21. Das 28 regras relacionadas no Anexo 1, a Inspeção 2015 não encontrou, nos manuais internos da Corretora⁵⁴, procedimentos e controles internos para 18 delas⁵⁵. Após analisar os esclarecimentos da Gradual⁵⁶⁻⁵⁷, a SMI concluiu por 16 desconformidades, conforme relatado a seguir⁵⁸:

- (i) Identificação das datas e conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas no cadastro de clientes (art. 5º, §3º⁵⁹, da Instrução CVM nº 505/2011: a inspeção não identificou procedimentos e controles internos para verificação dessa regra, tendo a

⁴⁷ “Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; (...).”

⁴⁸ Doc. SEI 0500677 e 0500685.

⁴⁹ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”

⁵⁰ Doc. SEI 0500677.

⁵¹ Doc. SEI 0522593.

⁵² Doc. SEI 0548738.

⁵³ Doc. SEI 0357694 (fls. 2-7).

⁵⁴ Doc. SEI 0357703.

⁵⁵ Doc. SEI 0357694 (fls. 142-147).

⁵⁶ Doc. SEI 0357697 (fls. 190-202).

⁵⁷ Doc. SEI 0357697 (fls. 301-306).

⁵⁸ Acusação, itens 16 a 45 (Doc. SEI 0566689).

⁵⁹ “§ 3º O cadastro de clientes mantido pelo intermediário deve permitir a identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Gradual informado à SMI que as alterações e atualizações do cadastro de clientes poderiam ser evidenciadas em seu manual de controles internos⁶⁰, no “*histórico de revisões*”. A Acusação apontou, no entanto, que o histórico de revisões refere-se às alterações do próprio manual, e não aos procedimentos previstos no art. 5º, §3º, da Instrução CVM nº 505/2011;

- (ii) Identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente (art. 5º, §4º⁶¹, da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual alegou à SMI que o RPA, item 4.1⁶², continha regra tratando de pessoas autorizadas a emitir ordens e que monitorava tais situações em busca de indícios de gestão de carteira, tendo destacado um profissional específico para monitoramento de gravações. A argumentação não foi aceita pela Acusação, pois a Corretora reconheceu não haver, em seus manuais internos, procedimentos e controles internos voltados à verificação do atendimento ao art. 5º, §4º, da Instrução CVM nº 505/2011;
- (iii) Atualização do cadastro de clientes, junto às entidades administradoras de mercado organizado e às entidades de compensação e liquidação (art. 6º⁶³ da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora informou que o cadastro de seus clientes seria atualizado obrigatoriamente dentro do período de 24 meses ou em situações especiais, conforme previsto no RPA, no item referente a “*Cadastro*”⁶⁴ e no documento Gestão de Cadastro de Clientes⁶⁵, em que o procedimento de atualização cadastral estaria formalizado. A Acusação considerou, contudo, que os procedimentos citados eram voltados exclusivamente para a atualização cadastral de sua base de clientes, não havendo procedimentos voltados especificamente para que a Corretora mantivesse atualizado o cadastro dos seus clientes junto às entidades administradoras de mercado organizado e

⁶⁰ Doc. SEI 0357694 (fl. 224).

⁶¹ “§ 4º Os intermediários devem identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente e informar às entidades administradoras de mercado organizado nas quais operem nos termos e padrões por elas estabelecidos.”

⁶² Doc. SEI 0357694 (fl. 229).

⁶³ “Art. 6º O intermediário deve manter o cadastro dos seus clientes atualizado junto às entidades administradoras de mercado organizado nas quais opere e às correspondentes entidades de compensação e liquidação, se for o caso, nos termos e padrões por elas estabelecidos.”

⁶⁴ Doc. SEI 0357694 (fls. 226-227).

⁶⁵ Doc. SEI 0357694 (fls. 208-211).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

às correspondentes entidades de compensação e liquidação;

- (iv) Cadastro simplificado de investidores não residentes (art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora indicou a página 11 do documento “*Gestão de Cadastro de Clientes*”⁶⁶, mas a Acusação apontou que do referido item somente se extrai a referência ao “*Contrato com Intermediário Estrangeiro*” e à “*Ficha 2689 – simplificada*”, o que não representa um procedimento ou controle interno escrito que atendesse ao art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011;
- (v) Tipos de ordens transmitidas pelo intermediário (art. 12, incisos I, II e III⁶⁷, da Instrução CVM nº 505/2011): sobre este item, a Gradual fez referência ao item 4 de seu RPA (forma de aceite e transmissão de ordens)⁶⁸ e às disposições do Ofício nº 53/12 DP da BM&FBovespa, emitido para orientar os intermediários quanto à aplicação da Instrução CVM nº 505/2011. A Acusação, no entanto, apontou que isso comprova, apenas, a formalização de regras escritas, mas não a de procedimentos e controles internos que atestem a eficácia destas regras, sua implementação ou sua aplicação;
- (vi) Recebimento de ordens de clientes por meio de conexões automatizadas (art. 15⁶⁹ da Instrução CVM nº 505/2011): em relação a este item, a Gradual indicou novamente o item 4 de seu RPA, que são regras para atender a Instrução CVM nº 505/2011, mas não configuram procedimentos e controles internos que atestem a eficácia destas regras, sua implementação ou sua aplicação;
- (vii) Execução de ordens nas condições indicadas pelo cliente (art. 19 da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora apontou os itens 2.1 (tipos de ordens), 7 (registro de ordens), 8 (cancelamento de ordens) e 9 (execução das ordens) de seu RPA⁷⁰. Informou, adicionalmente, que as ordens seriam “*executadas somente nas condições determinadas pelo cliente, como: prazo validade da ordem, descrição do ativo, quantidade, preço,*

⁶⁶ Doc. SEI 0357694 (fl. 218).

⁶⁷ “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas.”

⁶⁸ Doc. SEI 0357694 (fl. 229).

⁶⁹ “Art. 15 O intermediário pode receber ordens de seus clientes por meio de sistemas eletrônicos de negociação de acesso direto ao mercado de acordo com as condições e regras estabelecidas pelas entidades administradoras de mercados organizados.”

⁷⁰ Doc. SEI 0357694 (fls. 226-245).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

natureza da operação e tipo de ordem” e obedeceriam “*o tipo de ordem determinado pelo cliente*”⁷¹. Para a Acusação, contudo, os itens informados pela Corretora consubstanciam, mais uma vez, apenas regras – e não procedimentos que busquem avaliar a implementação, aplicação e eficácia destas regras;

- (viii) Obtenção das melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes (art. 20, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual fez referência novamente aos itens 2.1, 7, 8 e 9 do RPA, bem como ao item 10, acrescentado que adotava “*uma política de vinculados que traça as diretrizes e vedações para pessoas vinculadas ao intermediário*”⁷². No entanto, para a Acusação, esses itens não seriam procedimentos escritos para atender especificamente ao disposto no inciso I do art. 20;
- (ix) Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado (art. 20, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora informou que este ponto seria “*atendido na emissão da própria ordem do cliente constando a qualquer tempo a ordem transmitida e o negócio realizado com o respectivo número e horário*”⁷³, assumindo, porém, que não ele não estava formalizado em seus manuais de controles internos. Dessa forma, a Acusação considerou que a Corretora atestou a ausência de procedimento ou controle interno escritos para verificar o atendimento ao inciso II do art. 20;
- (x) Tipos de ordens aceitas (art. 20, § 1º, I⁷⁴, da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora novamente fez referência ao já mencionado item 2.1 de seu RPA, o qual, para a Acusação, consolidaria apenas regras, não representando procedimentos ou controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia destas regras;
- (xi) Formas de transmissão (art. 20, § 1º, III⁷⁵, da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual

⁷¹ Doc. SEI 0357694 (fl. 194).

⁷² Doc. SEI 0357694 (fl. 195).

⁷³ Doc. SEI 0357694 (fl. 196).

⁷⁴ “§ 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: (...) I – tipos de ordens aceitas;”

⁷⁵ “§ 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: (...) III – forma de transmissão;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

referiu-se, novamente, ao item 4 de seu RPA, que trata da “*forma de aceite e transmissão de ordem*”. No entanto, apesar de tal item tratar de regras, ele não traz procedimentos ou controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia destas regras;

- (xii) Forma e critérios para distribuição dos negócios realizados (art. 20, § 1º, IX⁷⁶, da Instrução CVM nº 505/2011): após não terem sido identificados procedimentos e controles internos sobre este item, a Gradual fez referência ao item 10 de seu RPA, intitulado “*Distribuição de Negócios*”. Para a Acusação, no entanto, o item relaciona regras e não procedimentos ou controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia destas regras;
- (xiii) Identificação do comitente final em ordens, ofertas e operações (art. 22⁷⁷ da Instrução CVM nº 505/2011): a Corretora afirmou não ter regras formalizadas para atendimentos a essa exigência, mas assegurou que as ordens seguiriam os procedimentos da BM&FBovespa quanto à identificação do comitente final. De acordo com a Acusação, portanto, a Corretora assumiu que não possuía procedimentos ou controles internos escritos que atendessem especificamente ao art. 22 da norma;
- (xiv) Reespecificação de negócios (art. 23⁷⁸ da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual referiu-se ao item 11 de seu RPA⁷⁹, “*Especificação de Negócios na BM&F*”. No entanto, apesar da presença dessas regras, o item não traz procedimentos ou controles internos com o objetivo de verificar a sua implementação, aplicação e eficácia;
- (xv) Manutenção de arquivo contendo o número do cheque, número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a todos os pagamentos efetuados (art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011): como informado, a Gradual apenas declarou que “*não recebe pagamento em cheque, somente transferência bancária com os dados*”

⁷⁶ “§ 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: (...) IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados;”

⁷⁷ “Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.”

⁷⁸ “Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo.”

⁷⁹ Doc. SEI 0357694 (fl. 238).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

requeridos nos itens (ii), (iii) e (iv) exigidos no artigo 29. (doc. 5 TED)”⁸⁰. Dessa forma, a Acusação também concluiu que não consta implementada a regra escrita, passível de verificação e disponível para consulta relacionada ao comando do art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011;

(xvi) Prazo mínimo de 5 anos para manutenção de arquivos (art. 36⁸¹ da Instrução CVM nº 505/2011): a Gradual informou que adotaria tal procedimento, *“contudo, formalizamos apenas as ordens recebidas no nosso sistema de gravação, conforme consta no item 7.1 Sistema de Gravação de Ordens”* do RPA. Alegou, também, que seriam *“obrigados a manter toda a documentação do cliente pelo menos a 5 (cinco) anos em virtude da auditoria da BSM/PQO que audita as evidências ao atendimento desta regra, além de respostas aos ofícios da CVM, Anbima e Bolsa”*⁸². A Corretora, portanto, no entendimento da Acusação, atestou não haver procedimentos ou controles internos escritos que objetivassem verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras relativas ao atendimento do art. 36.

22. A SMI concluiu, nesses termos, que a Gradual não possuía, por ocasião da Inspeção 2015, procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto nos seguintes dispositivos da Instrução CVM nº 505/2011: **(i)** art. 5º, §§ 3º e 4º; **(ii)** art. 6º; **(iii)** art. 9º; **(iv)** art. 12, incisos I, II e III; **(v)** art. 15; **(vi)** art. 19; **(vii)** art. 20, incisos I e II; **(viii)** art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; **(ix)** art. 22, incisos I, II e III; **(x)** art. 23; **(xi)** art. 29; e **(xii)** art. 36.

23. De acordo com os já mencionados incisos I, II e III do § 1º do art. 3º da norma, esses procedimentos e controles internos deveriam estar escritos, passíveis de verificação e disponíveis para consulta da CVM.

24. À época dos fatos, Roberto da Silva ocupava o cargo de diretor de controles internos da

⁸⁰ Doc. SEI 0357694 (fl. 201).

⁸¹ “Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14. Parágrafo único. Admitem-se, em substituição aos documentos, as respectivas imagens digitalizadas.”

⁸² Doc. SEI 0357694 (fls. 201-202).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Corretora⁸³ e, como tal, era o responsável pela supervisão dos referidos procedimentos e controles, nos termos do art. 4º, inciso II⁸⁴, da norma.

25. Em sua manifestação prévia⁸⁵, alegou inicialmente que teria sido indicado como diretor de controles internos da Gradual somente em novembro de 2015, mas a Acusação apontou que consta dos autos a sua nomeação para o cargo em ata de reunião da diretoria da Corretora realizada em 29.07.2015⁸⁶.

26. Roberto da Silva manifestou-se sobre todos os 16 pontos relacionados acima, mas a Acusação considerou que suas respostas apenas confirmaram que a Gradual não possuía procedimentos e controles internos escritos para quaisquer deles, apesar de possuir, para alguns, regras em manuais⁸⁷.

27. Dessa forma, para a Acusação, restou caracterizada, por parte da Gradual e de Roberto da Silva, a infração ao art. 3º, II, da Instrução CVM nº 505/2011.

Registro e gravação de ordens (PA CVM nº SP2015/130)

28. A Inspeção 2013 não obteve da Gradual quatro dos 15 registros de ordens de uma amostra de clientes, para o período de 01.06.2013 a 31.08.2013 (ou 26,7% do total)⁸⁸. Também não obteve duas das 34 ordens que teriam sido emitidas pela cliente E.M.N. (ou 5,9% da amostra), fatos que motivaram a emissão para a Corretora, em 09.04.2015, do Ofício de Alerta 24/2015 e a instauração, na mesma data, do PA CVM nº SP2015/130, de modo a melhor verificar os sistemas de registro e gravação de ordens da Corretora.

29. A Acusação relacionou, em seus Anexos I.A e I.B, as gravações e registros não apresentados, conforme Tabelas 1 e 2 abaixo:

⁸³ Roberto da Silva ocupou o cargo de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

⁸⁴ “Art. 4º O intermediário deve indicar: (...) II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º.”

⁸⁵ Doc. SEI 0524832.

⁸⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 204-205).

⁸⁷ Acusação, itens 84 a 108 (Doc. SEI 0566689).

⁸⁸ Doc. SEI 0357735 (fls. 7-8).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Tabela 1: Inspeção 2013 - Ofício de Alerta 24/2015

Ordens não apresentadas (26,7% da amostra)

Data do Pregão	Nº do Negócio	Investidor	C/V	Quantidade	Ativo
03.06.2013	22574	L.C.N.L.	V	3	WINM13
01.08.2013	4000	T.A.L.A.	V	10.000	VALEH31
01.08.2013	3170	E.L.	C	100	H RTP3
01.08.2013	55600	E.L.	C	100	MMXM3

Tabela 2: Inspeção 2013 - Ofício de Alerta 24/2015

Ordens não apresentadas sobre cliente E.M.N. (5,9% da amostra)

Data do Pregão	Nº do Negócio	C/V	Quantidade	Ativo
15.08.2013	2940	V	5.000	LLXL3
15.08.2013	2110	V	10.000	LLXL3

30. No contexto do PA CVM nº SP2015/130, a SMI, inicialmente, solicitou à Gradual uma amostra geral de 30 ordens, para o período de 01.01.2015 a 31.03.2015; e outra de 20 ordens somente da cliente E.M.N., para o período de 01.07.2013 a 30.11.2013⁸⁹.

31. Da amostra geral, a Acusação apontou que não teriam sido apresentadas seis ordens

⁸⁹ Ofício CVM/SMI/GMN nº 92/15, de 20.05.2015 (Doc. SEI 0357735, fls. 16-18), complementado pelo Ofício CVM/SMI/GMN nº 127/15, de 23.07.2015 (Doc. SEI 0357735, fl. 25).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(20%)⁹⁰, datadas de 03.02.2015 a 30.03.2015. Sobre a cliente E.M.N. nenhuma ordem, entre os negócios realizados entre 17.07.2013 a 04.11.2013, foi apresentada (100%). As tabelas abaixo consolidam essas informações.

Tabela 3: Ofício CVM/SMI/GMN nº 92/2015

Ordens não apresentadas (20% da amostra)

#	ID da ordem	Data	Cliente	Instrumento	C/V	Qtde
9	70237054150-3096162	03.02.2015	T.M.E.	INDG15	Compra	15
15	90502939619-7205959	19.02.2015	P.R.R.	ITSA4	Venda	100
17	6896091483-71116	23.02.2015	J.C.W.Z.	BGIK15	Venda	10
19	82402781384-3115627	25.02.2015	T.H.S.	PETR4	Venda	500
27	74220338302-746427	16.03.2015	R.B.L.	WDOJ15	Compra	20
30	90531195155-353798	30.03.2015	C.I.G.	BBAS3	Compra	5.000

⁹⁰ Embora a Acusação tenha considerado as ordens como não apresentadas, a análise anterior da Área Técnica relata que apenas a ordem nº 19 não teria sido efetivamente apresentada. Quanto às ordens de nº 9, 15, 17, 27 e 30, a Corretora apresentou registros e gravações que, no entanto, não correspondiam totalmente à ordem executada (Doc. SEI 0357735, fls. 46-47). Dessa forma, a Área Técnica concluiu que elas não foram “devidamente” apresentadas, indicando que o sistema de registro de ordens e gravações da Gradual não arquivava corretamente algumas ordens, para as quais não era possível identificar corretamente as condições em que foram transmitidas. A título de exemplo, consta do registro apresentado para a ordem nº 17 uma operação de compra, mas a ordem foi efetivada como venda. A cliente J.C.W.Z. confirmou por e-mail que o correto seria uma ordem de venda, como efetivada, mas a Área Técnica não aceitou a justificativa e considerou a ordem como não apresentada. No caso da ordem nº 30, o gestor do cliente C.I.G. teria, na versão da Corretora, equivocadamente usado o e-mail do gestor anterior para transmitir a ordem. Dessa forma, apara a Área Técnica, a Gradual teria executado ordem de pessoa não autorizada e considerou a ordem tendo sido executada sem o devido registro (ANÁLISE/CVM/SMI/GMN/Nº 004/2016, de 11.02.2016, Doc. SEI 0357735, fls. 35-43).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Tabela 4: Ofício CVM/SMI/GMN nº 92/2015

Ordens não apresentadas para a cliente E.M.N. (100% da amostra)

#	Id da Ordem	Data	Instrumento	C/V	Qtde.
1	84100977982-5633723	17.07.2013	SPTW11	Venda	180
2	84100717105-4574173	17.07.2013	BBPO11	Venda	400
3	86127184375-6475474	17.07.2013	OIBR4	Compra	10.000
4	84101746968-8060273	19.07.2013	SPTW11	Venda	800
5	86132259456-10326636	26.07.2013	OIBR4	Venda	5.000
6	84110642268-8630443	09.08.2013	SPTW11	Venda	100
7	86154536299-3605791	27.08.2013	MNPR3	Compra	50.000
8	90168399818-2240698	24.09.2013	BBAS3	Venda	200
9	86178226437-5810552	02.10.2013	OIBR4	Venda	5.000
10	86178221808-5796582	02.10.2013	OIBR4	Venda	5.000
11	86187858803-10853062	17.10.2013	OIBR3	Venda	4.500
12	86187935605-11194904	18.10.2013	OIBR3	Venda	3.500
13	86188850700-396247	21.10.2013	OIBR3	Venda	2.200
14	86190841556-6766971	24.10.2013	OIBR3	Compra	500
15	86190841557-6800075	24.10.2013	OIBR4	Venda	500



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

16	86194607862-7254691	31.10.2013	OIBR4	Venda	800
17	86194595289-7233666	31.10.2013	OIBR3	Compra	1.500
18	86195217276-9252724	01.11.2013	OIBR3	Compra	1.100
19	86196691140-1263574	04.11.2013	OIBR4	Venda	100
20	86196693311-1270893	04.11.2013	OIBR3	Compra	1.000

32. Em relação às ordens da cliente E.M.N., a Gradual apresentou um e-mail encaminhado pela referida cliente, com a mensagem “*Estou de acordo com as ordens de compra e venda constantes do Anexo II abaixo transcrito*”⁹¹. Porém, a Acusação apontou que o e-mail era datado de 16.07.2015 e as operações questionadas foram realizadas entre 17.07.2013 e 04.11.2013, não podendo a confirmação posterior da cliente servir como documento comprobatório de que ela efetivamente emitiu as ordens de negociação. A Acusação ressaltou que, em resposta ao Ofício CVM/SMI/GMN nº 127/15, a Corretora confirmou não possuir outros documentos comprobatórios sobre as referidas operações da referida cliente⁹².

33. Posteriormente, a SMI solicitou à Gradual uma amostra adicional de 30 ordens, englobando dessa vez o período de 01.10.2015 a 31.12.2015⁹³. Não foram apresentadas seis delas (20%)⁹⁴, datadas de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionadas pela Acusação em seu Anexo III, conforme Tabela 5 abaixo:

⁹¹ Doc. SEI 0357735 (fl. 22).

⁹² Doc. SEI 0357779.

⁹³ Ofício CVM/SMI/GMN nº 181/16, de 12.12.2016 (Doc. SEI 0357735, fls. 54-55), complementado pelo Ofício CVM/SMI/GMN nº 24/17, de 24.02.2017 (Doc. SEI 0357735, fl. 64-65).

⁹⁴ A Gradual reconheceu não ter encontrado as ordens de nº 4, 5, 6, 22 e 30. Quanto à ordem nº 8, alegou que houve a zeragem em função de risco de *default*, conforme previsto em seus manuais internos, mas a Área Técnica não aceitou a justificativa (Doc. SEI 0357735, fls. 61-62, 66-67 e 70).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Tabela 5: Ofício CVM/SMI/GMN nº 181/2016

Ordens não apresentadas (20% da amostra)

#	Data	Horário	Investidor	C/V	Qtde	Ativo
4	07.10.2015	14:52:18	V.G.S.	C	30.000	ELPL4
5	25.11.2015	10:05:28	V.G.S.	C	5.000	PCAR4
6	18.12.2015	10:09:50	H.P.J.	C	25.000	VALE5
8	20.10.2015	17:07:00	P.T.M.P.	C	900	GRND3
22	23.11.2015	16:41:19	P.C.M	C	2.000	GGBR4
30	17.11.2015	11:42:53	D.S.C.	C	500	BRPR3

34. Assim, em nova análise dos fatos⁹⁵, a Área Técnica concluiu que a Corretora não conseguiu apresentar melhorias no percentual de apresentação de ordens de clientes, mesmo após ter recebido o Ofício de Alerta 24/2015, ressaltando que os problemas em seus sistemas de registro e gravação de ordens remontavam, pelo menos, à época da Inspeção 2013.

35. Com base nos fatos e análises supracitados, que teriam comprovado a não apresentação, pela Gradual, de ordens de negociação em nome de clientes, a Acusação concluiu ter restado caracterizada a infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011.

36. No período das ordens não apresentadas de E.M.N., conforme Tabela 4 supra, de 17.07.2013 a 04.11.2013, Gizele Mora e Evandro Campos eram, respectivamente, diretora de normas⁹⁶ e de controles internos⁹⁷ da Corretora.

⁹⁵ Análise CVM/SMI/GMN nº 108/2017, de 29.05.2017 (Doc. SEI 0357735, fls. 69-71).

⁹⁶ Gizele Mora ocupou o cargo de diretora de normas da Gradual entre 01.02.2013 e 02.05.2014 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

⁹⁷ Evandro Campos ocupou o cargo de diretor de controles internos da Gradual entre 01.02.2013 e 30.01.2014 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

37. Em sua manifestação prévia⁹⁸, Gizele Mora informou que seu *“desligamento da Gradual Corretora ocorreu em 02.05.2014, desde então, passados 4 anos, não tenho acesso às informações e evidências que podem elucidar de forma precisa os fatos”*.

38. Encaminhou diversos documentos e e-mails relacionados às normas internas da Gradual⁹⁹, mas a Acusação considerou que nenhum deles guardava relação direta com as ordens de E.M.N. que não foram apresentadas e que a confirmação posterior dos negócios por parte da cliente tampouco afastava essa irregularidade¹⁰⁰.

39. Evandro Campos alegou que a Gradual mantinha *“um monitoramento diário das gravações, foi criada uma célula que realizava testes diários de gravação, com um funcionário dedicado a esta ação, com testes aleatórios ou atendendo a solicitação da área de risco e auditoria. Periodicamente era encaminhado um relatório à Diretoria Comercial e Operacional para análises e providências, caso necessário”*¹⁰¹, apresentando, também, documentos que supostamente comprovariam uma supervisão interna sobre o registro e gravação de ordens¹⁰².

40. Afirmou que *“[q]uando da identificação de falha, eram abertos registros de ocorrências para que as providências fossem tomadas para sanar os problemas apresentado”*, porém, para a Acusação¹⁰³, apesar das medidas relatadas, não foram apresentadas as ordens que deram origem aos 20 negócios realizados pela cliente E.M.N., o que demonstraria o não atendimento aos artigos 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011 por Evandro Campos, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual, à época dos fatos.

41. No período das ordens não apresentadas de 03.02.2015 a 30.03.2015 (Tabela 3 acima), Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas, eram, respectivamente, diretora de normas¹⁰⁴ e de controles internos¹⁰⁵ da Gradual. Nenhum dos dois apresentou manifestação prévia à SMI,

⁹⁸ Doc. SEI 0524825.

⁹⁹ Doc. SEI 0524826.

¹⁰⁰ Acusação, itens 77 a 83 (Doc. SEI 0566689).

¹⁰¹ Doc. SEI 0524830.

¹⁰² Doc. SEI 0524831.

¹⁰³ Acusação, itens 59 a 65 (Doc. SEI 0566689).

¹⁰⁴ Fernanda Freitas ocupou o cargo de diretora de normas da Gradual entre 14.07.2014 e 29.07.2015 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

¹⁰⁵ Gabriel de Freitas ocupou o cargo de diretor de controles internos da Gradual entre 30.01.2015 e 29.07.2015 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

apesar de devidamente intimados¹⁰⁶.

42. No período das ordens não apresentadas de 07.10.2015 a 17.11.2015 (Tabela 5 supra), Gabriel de Freitas e Roberto da Silva, eram, respectivamente, diretor de normas¹⁰⁷ e de controles internos¹⁰⁸ da Gradual.

43. Como mencionado, Gabriel de Freitas não apresentou manifestação prévia. Roberto da Silva alegou ter havido melhoria contínua no processo de registro e gravação de ordens, sem trazer justificativa específica para as ordens não apresentadas relativas ao período de 01.10.2015 a 31.12.2015.

44. Dessa forma, a Acusação imputou responsabilidade por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, a **(i)** Gradual, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados para os períodos de 03.02.2015 a 30.03.2015; de 17.07.2013 a 04.11.2013; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, conforme as Tabelas 3, 4 e 5 supra; **(ii)** Gizele Mora e Evandro Campos, com relação às ordens do período de 17.07.2013 a 04.11.2013; **(iii)** Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas, quanto ao período de 03.02.2015 a 30.03.2015; e **(iv)** Gabriel de Freitas e Roberto da Silva, no que se refere ao período de 07.10.2015 e 17.11.2015.

Implementação inadequada de procedimentos e controles internos para fins de cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso II)

45. Por fim, a Acusação considerou ter restado evidente a reiterada ocorrência de falhas por parte da Gradual, no tocante ao registro e gravação de ordens de negociação, em vista das três oportunidades distintas em que isto teria sido comprovado, relacionadas nas Tabelas 1 a 5 acima, abordadas no âmbito do Ofício de Alerta 24/2015; Ofício CVM/SMI/GMN nº 92/15; e Ofício CVM/SMI/GMN nº 181/16¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Docs. SEI 0500684 e 0500685.

¹⁰⁷ Gabriel de Freitas ocupou o cargo de diretor de normas da Gradual entre 29.07.2015 e 24.09.2017 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

¹⁰⁸ Roberto da Silva ocupou o cargo de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

¹⁰⁹ Embora não tenha sido mencionado pela Acusação, a Inspeção 2015 apontou que também indicariam a sistemática ocorrência de falhas dessa natureza os resultados das auditorias operacionais realizadas pela BSM e anexadas aos autos (Doc. SEI 0357694, fls. 11-43 e 44-75), que ressaltaram significativos percentuais de ordens e gravações não apresentadas pela Corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

46. Nos termos do art. 3º, §3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, essas falhas reiteradas evidenciariam a implementação inadequada de procedimentos e controles internos, o que configuraria possível descumprimento do inciso II do art. 3º, conforme § 2º do mesmo dispositivo.

47. A responsabilidade foi imputada à própria Gradual e a Roberto da Silva, que ocupou o cargo de diretor de controles internos da Corretora entre 29.07.2015 e 22.05.2018.

48. Roberto da Silva declarou que a Corretora fez investimentos em um profissional dedicado exclusivamente a monitoramento das ordens, treinamento e campanhas educativas, além de advertências e rescisões dos agentes envolvidos e descontos de comissão de corretagem por ordem não encontrada. Nessa direção, defendeu que ocorriam *“melhorias contínuas desde 2013, tanto que os indicadores de ordens não encontradas nas últimas duas auditorias realizadas pela BSM (cumprimento do roteiro do PQO) têm sido bons, na média 4%, índice abaixo do esperado como satisfatório pela BSM (7%)”*.

49. A Acusação argumentou, no entanto, que os indicadores calculados pela BSM para 2016 e 2017 não podem ser relacionados diretamente a possíveis melhorias nos procedimentos e controles internos da Gradual. Isso porque houve uma queda expressiva de operações em ambiente de bolsa a partir de janeiro de 2016, quando a Corretora deixou de atuar como Participante de Negociação Pleno (PNP) e passou a atuar como Participante de Negociação (PN), encaminhando as ordens emitidas de seus clientes para outros intermediários cadastrados na bolsa como PNPs¹¹⁰.

50. Dessa forma, para a Acusação, considerando-se a recorrência das falhas identificadas sem que houvesse melhoria nos indicadores, não é possível afirmar que tenham sido tomadas medidas aptas a aperfeiçoar o sistema de registro de ordens e de gravações telefônicas da Corretora por parte do Roberto da Silva, que desde 29.07.2015 atuava na função de diretor de controles internos da Gradual. A Corretora e Roberto da Silva teriam, assim, violado o 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011.

51. Diante dos fatos acima relatados, a Acusação imputou as seguintes responsabilidades:

¹¹⁰ Acusação, itens 109 a 115 (Doc. SEI 0566689).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(i) Massa Falida de Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

(i.1) por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, por não possuir, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, regras adequadas e eficazes para o cumprimento dos seguintes dispositivos da referida norma regulamentar: art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; art. 22, *caput* e incisos I, II e III; e art. 29;

(i.2) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, **(a)** por não possuir, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto nos seguintes dispositivos da referida norma regulamentar: art. 5º, §§ 3º e 4º; art. 6º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; art. 29; e art. 36; e **(b)** pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas, constantes das Tabelas 1 a 5 deste Relatório; e

(i.3) por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; de 17.07.2013 a 04.11.2013; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3, 4 e 5 deste Relatório, respectivamente;

(ii) Gizele Vicente Mora, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 01.02.2013 e 02.05.2014, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 deste Relatório;

(iii) Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 14.07.2014 e 29.07.2015, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, considerando a não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 03.02.2015 e 30.03.2015, relacionados na Tabela 3 deste Relatório;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(iv) Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior:

(iv.1) na qualidade de diretor de normas da Gradual, entre 29.07.2015 e 24.09.2017, por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, pela ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento dos seguintes dispositivos da referida norma regulamentar: art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; art. 22, *caput* e incisos I, II e III; e art. 29; e

(iv.2) na qualidade de diretor de controles internos da Gradual, entre 30.01.2014 e 29.07.2015: infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3 e 5 deste Relatório, respectivamente;

(v) Evandro Soeiro Campos, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 01.02.2013 e 30.01.2014, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 deste Relatório; e

(vi) Roberto da Silva, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018:

(vi.1) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da **(a)** ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto nos seguintes dispositivos da referida norma regulamentar: art. 5º, §§ 3º e 4º; art. 6º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; art. 29; e art. 36; e **(b)** reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas, constantes das Tabelas 1 a 5 deste Relatório; e

(vi.2) por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 07.10.2015 e 17.11.2015, relacionados na Tabela 5 deste Relatório.

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

52. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação, entendeu que estavam atendidos os requisitos previstos nos artigos 6º¹¹¹ e 11º¹¹² da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008¹¹³.

V. Defesas

53. Devidamente intimados¹¹⁴, os Acusados apresentaram tempestivamente suas razões de defesa, com exceção de Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas. De todo modo, em 04.04.2019 e 13.12.2019¹¹⁵, respectivamente, Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas manifestaram-se no Processo, alegando não poderem apresentar suas razões de defesa ou quaisquer documentos que a suportassem, por estarem submetidos a medidas judiciais cautelares. Tais medidas os impediriam de ter acesso à Gradual, seus funcionários e prestadores de serviço. Acrescentaram que não teriam acesso a qualquer documentação da Corretora, estando todos esses documentos sob tutela do liquidante, desde a decretação da liquidação extrajudicial, ocorrida em 22.05.2018.

54. Levada essa questão à PFE, esta emitiu parecer, apontando que o acusado não apresentou a supracitada decisão judicial, impossibilitando a análise de seu conteúdo. Gabriel de Freitas, tampouco, apresentou elementos que comprovassem quaisquer de suas alegações, nem demonstrou qualquer esforço no sentido de obtenção da documentação ou de responder diretamente a qualquer questionamento.

¹¹¹ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”

¹¹² “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”

¹¹³ Doc. SEI 0600644.

¹¹⁴ Docs. SEI 0606873, 0606913, 0606929, 0606938, 0606952 e 0606958.

¹¹⁵ Docs. SEI 0776853 e 0782311.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

55. A PFE concluiu que foi obedecido, no Processo, o princípio do contraditório, com a devida asseguaração, a Gabriel de Freitas, de uma ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, não obstante ter-se constatado a sua inércia ¹¹⁶.

Gradual ¹¹⁷

56. A Gradual, representada pelo liquidante E.F.B., apresentou defesa, expondo que, na liquidação extrajudicial, à semelhança de um processo de falência, busca-se a extinção da instituição. Estabelece-se um regime executório, com apuração do passivo e do ativo, de forma a favorecer a venda deste e o pagamento dos credores. Para isso, seguem-se os passos de levantamento de todos os créditos; arrecadação de ativos; realização de ativos, com o fito de quitar os créditos; levantamento de responsabilidades dos ex-administradores; renomeação e demissão de funcionários, fixando-lhes os vencimentos; outorga e cassação de mandatos, propositura ações e representação da massa liquidanda; e pedido de autofalência, após autorização do Banco Central.

57. Alega, assim, que *“a liquidação extrajudicial inaugura um novo regime jurídico que em nada se confunde com o da instituição financeira ‘in bonis’, razão pela qual a Liquidanda não pode ser condenada pelas práticas irregulares cometidas pela Liquidada, no caso, a Gradual”* e que *“todas as irregularidades apontadas transcorreram em um período anterior à data da decretação da Liquidação Extrajudicial da sociedade, de modo que a condenação da Liquidanda só fará agravar a sua condição, prejudicando ainda mais seus credores”*.

58. Nesses termos, requer, portanto, que a Acusação seja julgada improcedente, dada a ausência de qualquer irregularidade na atuação da sociedade liquidanda e a inexistência de qualquer contribuição da parte dela na prática das irregularidades apontadas. Caso seja reconhecida qualquer responsabilidade da Gradual, requer a aplicação de eventual sanção de

¹¹⁶ A PFE acrescentou que o Colegiado já externou entendimento de que o cerceamento de defesa só é configurado quando a limitação ou o obstáculo ao exercício do direito de defesa tiver origem na própria CVM, nos termos do voto proferido pela Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/9443, em 04.06.2019: *“Ademais, entendo que não se deve confundir dificuldade de acesso a documentos com cerceamento de defesa, que poderia ter restado configurado caso a CVM tivesse limitado ou imposto obstáculos para a produção de provas, o que claramente não ocorreu no presente caso, visto que tanto o FUNDO quanto a LLC tiveram a oportunidade de se manifestar acerca de todas as informações e elementos de prova apresentados nos autos”*.

¹¹⁷ Doc. SEI 0708718.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Gizele Mora¹¹⁸ e Evandro Campos¹¹⁹

59. Preliminarmente, Gizele Mora entende que a Acusação não comprovou o nexo de causalidade entre seus atos e a suposta ausência de registro das ordens de EM.N.. Aduz que, conforme informações trazidas ao Processo, as ordens eram feitas presencialmente na filial da Corretora em Belo Horizonte e, segundo declarações da cliente e do agente autônomo que a atendia, anexadas à defesa¹²⁰, as ordens eram registradas em boletos, após sua emissão verbal.

60. Dessa forma, o fato de a Gradual, quando intimada, não ter apresentado os documentos não poderia levar a CVM a supor a inexistência de registros de tais ordens, não tendo a Acusação tampouco trazido uma descrição clara e precisa da conduta esperada da Acusada, como diretora de normas da Corretora, para a guarda, registro ou arquivo de boletos daquela cliente, mesmo após ter se desligado da Gradual.

61. Dessa forma, alega cerceamento de defesa, pois, sem uma narrativa clara dos fatos do entendimento da Acusação sobre eles, não há como a Acusada se defender.

62. Quanto ao mérito, as defesas de Gizele Moura e Evandro Campos apresentam muitas semelhanças, razão pela qual seguem aqui relatadas em conjunto, com as individualizações quando necessárias.

63. Ambos remetem inicialmente aos documentos enviados à SMI, quando inquiridos a se manifestarem na fase investigativa, que comprovariam que foram desenvolvidas e implementadas normas internas na Gradual, tais como **(i)** manual de controles internos; **(ii)** procedimentos específicos como “*gestão dos sistemas de telefonia e mensageria eletrônica*”; e **(iii)** “*termo de responsabilidade aplicado a todos AAIs – agentes autônomos de investimentos*” e “*roteiro com regra específica para registro de ordem em boleto*”¹²¹.

64. Gizele Mora cita, também, o documento “*regras e parâmetros de atuação*”, anexado

¹¹⁸ Doc. SEI 0706882.

¹¹⁹ Doc. SEI 0706902.

¹²⁰ Doc. SEI 0706885.

¹²¹ Doc. SEI 0524826.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

pela Gradual¹²², em que consta que a *“transmissão de ordens pelo Cliente poderá se dar verbalmente”*, sendo aceitas *“ordens verbais, quando transmitidas pessoalmente ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz gravado”*.

65. Evandro Campos aponta, também, que o procedimento da Corretora atendia ao item 3, § 57, do Roteiro Básico do PQO - Programa de Qualificação Operacional da BM&FBovespa, emitido pela BSM¹²³.

66. Haveria, assim, o atendimento ao art. 12 da Instrução CVM nº 505/2011, que permite que as ordens sejam transmitidas por escrito, Nesse sentido, aduzem que a própria cliente E.M.N., conforme as declarações acima mencionadas, reconheceu que todas as suas ordens verbais foram inseridas de maneira correta nos boletos, os quais eram assinados por ela e entregues aos representantes da Gradual em Belo Horizonte, tendo afirmado, também, não ter sofrido qualquer prejuízo durante o atendimento prestado pela Corretora.

67. Gizele Mora alega que, à época em que exercia suas funções na Gradual, todas as ordens emitidas presencialmente pelos clientes da Gradual eram repassadas para os boletos, que eram digitalizados, enviados por e-mail e cujas vias originais ficavam arquivadas em São Paulo¹²⁴. Com relação aos boletos originais das ordens verbais e presenciais da cliente E.M.N., segundo os acusados em questão, não poderia ser diferente.

68. Entendem que não poderiam ser responsabilizados pela ausência das ordens de E.M.N, visto que caberia à Gradual apresentar tais boletos e seus respectivos registros, aos quais não têm acesso, ressaltando que a Corretora se encontra em liquidação extrajudicial. Gizele Mora acrescenta que seria extremamente injusto pretender responsabilizá-la se a Gradual não quis entregar ou perdeu seus arquivos.

69. Asseguram que a Corretora atendia ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 505/2011, pois mantinha um sistema de gravação de ordens, com capacidade de gravação de

¹²² Doc. SEI 0357703.

¹²³ “57) O Participante deve gravar, de forma inteligível, todas as ordens verbais recebidas por telefone ou dispositivo semelhante e todas as ordens escritas recebidas por sistema de mensagem instantânea emitidas pelos clientes. Ordens recebidas pessoalmente devem ser registradas por escrito”.

¹²⁴ “mesmo antes de enviadas as vias originais dos boletos de BH à São Paulo, todos os dias, assim que esses boletos eram confeccionados, eram digitalizados e enviados para o seguinte e-mail: compliance@gradualinvestimentos.com.br.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

100% das ligações realizadas na matriz, filiais e escritórios de agentes autônomos parceiros. Havia sido criada uma célula para realização de testes diários, existindo um funcionário totalmente dedicado a essa função. Os testes eram realizados aleatoriamente ou a pedido da área de risco e auditoria. Periodicamente, os relatórios elaborados eram encaminhados à diretoria comercial operacional para análises e providências, caso necessário.

70. Quanto ao registro de ocorrências, quando identificadas as falhas, abria-se registro de ocorrência para que pudessem solucioná-las adequadamente. Medidas de correção eram adotadas, incluindo a aplicação de punição como advertência, suspensão, retenção de corretagem e desligamento em caso de falta grave.

71. Gizele Mora aduz que, na época em que foi diretora de normas da Gradual, entre 10.07.2012 e 02.05.2014, atuou incisivamente para fazer cumprir as normas da Instrução. CVM nº 505/2011. Para tanto, *“(i) participou na elaboração e, principalmente, na divulgação dos Códigos de Ética e de Conduta da empresa, já enviados à CVM pela corretora Gradual; (ii) cobrou cumprimento; e, efetivamente ocorriam auditorias externas que duravam de 30 a 90 dias a cada ano, a fim de verificar algum tipo de falha nos procedimentos e metodologia de aferição de eventuais riscos às normas; (iii) enviava e-mails a todos da Gradual, quando havia algum tipo de modificação nos Códigos a fim de bem esclarecer e divulgar a todos as mudanças ocorridas a fim de que as regras não fossem descumpridas; (iv) verificava a auditoria interna realizada pelos Órgãos de controle interno que monitoravam diariamente as operações e auditores; (v) participava de treinamento de agentes quanto ao cumprimento das normas. Inclusive, todos os agentes autônomos eram obrigados a assinar termos de compromisso com as regras explícitas escritas.”*

72. Ambos apontam que, no período mencionado na Acusação, de 17.07.2013 a 04.11.2013, a Gradual foi auditada pela BSM com resultado satisfatório, reforçando, durante este período, o compromisso para o atendimento às normas e regras vigentes no mercado. Argumenta, nessa direção, que a BSM definia como índice aceitável (padrão normal) de falha na apresentação de gravação e boletos o percentual de até 7%, sendo que o resultado apurado na Inspeção 2013 foi de apenas 2%.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Roberto da Silva ¹²⁵

73. Em sede preliminar, Roberto da Silva aponta que as acusações não caracterizam dolo, operações irregulares ou prejuízo a investidores.

74. Destaca que sua responsabilidade como diretor da Gradual encerrou-se em 30.04.2018, não se estendendo até a decretação da liquidação extrajudicial da instituição, em 22.05.2018, conforme afirmou a Acusação. Acrescenta que, a partir de 05.12.2017, passou a atuar como chefe de auditoria, encerrando-se, de fato, suas responsabilidades pelos controles internos da Corretora, embora a atualização cadastral na CVM não tenha ocorrido até a nomeação de um novo diretor.

75. O acusado afirma que somente pode responder pelas ordens de negociações datadas de 07.10.2015 a 17.11.2015 (Tabela 5 deste Relatório). não se aplicando, assim, a acusação de reiteradas falhas referentes a gravações e registros de ordens, pois as ordens referentes a outros períodos citados pela Acusação (Tabelas 1, 2, 3 e 4 deste Relatório) ocorreram em datas em que ele não atuava como diretor de controles internos da Gradual, tampouco era diretor.

76. No mérito, Roberto da Silva manifestou-se sobre as 16 desconformidades apontadas pela Acusação na Gradual, de procedimentos e controles internos, relacionadas no item 20 supra, que fundamentaram a imputação formulada em face dele de infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011:

- (i) Identificação das datas e conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas no cadastro de clientes (art. 5º, § 3º, da Instrução CVM nº 505/2011): alega que os procedimentos para identificar as datas e o conteúdo das alterações e atualizações no cadastro de clientes sempre estiveram presentes no manual de procedimentos¹²⁶ apresentado à CVM para atendimento de solicitações anteriores, tendo a própria Acusação reconhecido esse fato em seu item 93;
- (ii) Identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente (art. 5º, § 4º, da Instrução CVM nº 505/2011): a identificação de pessoas autorizadas a

¹²⁵ Doc. SEI 0679969.

¹²⁶ Doc. SEI 0357708.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

emitir ordens em nome de mais de um comitente estava presente nas exigências cadastrais da Gradual e eram formalizadas na ficha cadastral com a apresentação de procuração e documentos do representante¹²⁷. Disse que o “*controle era realizado por monitoramento de gravação que identificava se as ordens eram emitidas por representantes legais ou em nome de terceiros. Os procedimentos que vinham sendo incorporados às regras escritas são as exigências do ofício circular da bolsa que, mensalmente, eram enviadas à B3 a relação de transmissores de ordens em nome de um ou mais comitente*”.

- (iii) Atualização do cadastro de clientes, junto às entidades administradoras de mercado organizado e às entidades de compensação e liquidação (art. 6º da Instrução CVM nº 505/2011): os procedimentos de manutenção do cadastro dos clientes atualizados junto às entidades eram realizados, pois o processo de cadastro ou atualização cadastral realizava-se por meio de interface automática com a bolsa. Quando do vencimento de cadastro ou não atualização por parte dos clientes, o sistema cadastral emitia um alerta e, em seguida, esses cadastros eram bloqueados ou desativados, tanto internamente na Corretora, quanto na bolsa. O acusado diz que o que restou incorporar às regras diz respeito ao fluxo¹²⁸ de informações envolvendo de forma sistêmica a integração ou interface dos sistemas Intranet, SINACOR e SINCAD;
- (iv) Cadastro simplificado de investidores não residentes (art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011): o acusado defende não ser aplicável esta imputação, visto que a Gradual não possuía investidores enquadrados no modelo simplificado;
- (v) Tipos de ordens transmitidas pelo intermediário (art. 12, incisos I, II e III, da Instrução CVM nº 505/2011): o acusado alega que o controle das gravações era realizado por um profissional exclusivo para tal atividade, que produzia relatórios, alertas ou orientação a seus assessores e clientes. Como a resposta ao pedido de esclarecimentos da SMI¹²⁹ ocorreu no contexto do processo de liquidação extrajudicial da Gradual, não foi possível

¹²⁷ Gestão de Cadastro de Clientes, fls. 7 e 8 (Doc. SEI 0357708).

¹²⁸ “O referido fluxo consiste em um mapeamento do processo com detalhes e prints de tela, e o passo a passo da atividade, o que seria feito pela nova área de controles internos”.

¹²⁹ Doc. SEI 0500687



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

obter a documentação, dada a restrição de acesso aos sistemas, documentos e informações por força do processo de intervenção do Banco Central;

- (vi) Recebimento de ordens de clientes por meio de conexões automatizadas (art. 15¹³⁰ da Instrução CVM nº 505/2011): o acusado entende que houve interpretação equivocada de sua resposta (item 98¹³¹ da Acusação), visto que, na ocasião, ele se referiu apenas ao ato de transmitir ordens, a exemplo HB ou DMA. Assevera que os clientes seguiam limites definidos pela área de risco, sendo monitorados diariamente a fim de detectar qualquer tipo de alavancagem que pudesse comprometer seu patrimônio, ficando reservado à Gradual o direito de zerar compulsoriamente a posição. Sustenta que, conforme sua manifestação anterior à SMI, os procedimentos e controles para atestar a eficácia de tais regras foram apresentados e estão de acordo com as condições gerais estabelecidas pelas entidades administradoras de mercado organizados e atendem ao disposto no art. 15¹³² da Instrução CVM nº 505/2011.
- (vii) Execução de ordens nas condições indicadas pelo cliente (art. 19 da Instrução CVM nº 505/2011): assim como informado no item (v) acima, considerando que a resposta ao pedido de esclarecimentos da SMI ocorreu no processo de liquidação extrajudicial da Gradual, não foi possível apresentar a documentação;
- (viii) Obtenção das melhores condições disponíveis no mercado para a execução das ordens de seus clientes (art. 20, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011): essas regras estariam descritas nos principais controles e monitoramentos executados, conforme manual de *compliance* apresentado¹³³;
- (ix) Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado (art. 20, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011): tais regras também estariam descritas nos

¹³⁰ “Art. 15 O intermediário pode receber ordens de seus clientes por meio de sistemas eletrônicos de negociação de acesso direto ao mercado de acordo com as condições e regras estabelecidas pelas entidades administradoras de mercados organizados.”

¹³¹ “(...) não obstante não temos procedimentos escritos que atestem a eficácia de tais regras, a meu ver tais ordens são transmitidas pelos próprios investidores.”

¹³² “Art. 15. O intermediário pode receber ordens de seus clientes por meio de conexões automatizadas com os sistemas eletrônicos de negociação dos mercados organizados, de acordo com as condições e regras estabelecidas pelas entidades administradoras de mercados organizados.”

¹³³ Manual de *Compliance* (Doc. SEI 0357708, fls. 4-6).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

principais controles e monitoramentos executados, conforme manual de *compliance* apresentado. À época, a Gradual desligou vários clientes que apresentavam indícios de manipulação de preços, a partir de orientação da SMI;

- (x) Tipos de ordens aceitas (art. 20, § 1º, I, da Instrução CVM nº 505/2011): assim como informado no item (v) acima, considerando que a resposta ao pedido de esclarecimentos da SMI ocorreu no processo de liquidação extrajudicial da Gradual, não foi possível apresentar a documentação, com exceção ao procedimento de RPA – Regras e Parâmetros de Atuação da Gradual, que, por determinação regulatória, sempre foi disponibilizado no site da Corretora;
- (xi) Formas de transmissão (art. 20, § 1º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011): assim como informado no item (v) acima, considerando que a resposta ao pedido de esclarecimentos da SMI ocorreu no processo de liquidação extrajudicial da Gradual, não foi possível apresentar a documentação do monitoramento das gravações, o que era realizado diariamente por profissional de *compliance*;
- (xii) Formas e critérios para distribuição dos negócios realizados (art. 20, § 1º, IX, da Instrução CVM nº 505/2011): a defesa afirma que “*os procedimentos existem e fazem parte [das suas] RPA Regras e Parâmetros de Atuação. Quanto aos controles para testar a eficácia das regras foram prejudicados em virtude da mudança de modelo de negociação PN para PNP, o que levou toda uma adequação e uma limitação de captura de informações, antes sob total controle e visibilidade da Gradual.*”;
- (xiii) Identificação do comitente final em ordens, ofertas e operações (art. 22 da Instrução CVM nº 505/2011): Roberto da Silva remete aos argumentos anteriormente apresentados à SMI, de modelo PNP da Gradual, o qual não permite ordens ou operações passadas para a Brasil Plural¹³⁴ sem o comitente final. Aduz que tal fato pode ser tratado como controle preventivo e integrante do modelo de negociação criado para evitar reespecificações de operações e/ou preterimento de preços;
- (xiv) Reespecificação de negócios (art. 23 da Instrução CVM nº 505/2011): como afirmado

¹³⁴ Responsável pelo registro e liquidação das operações da Gradual.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

no item anterior, o modelo de negociação PN da Gradual não permitia reespecificação de negócios de clientes, o que difere do modelo de negócio de bolsa. Sobre a afirmação do item 106 da Acusação – de que a Corretora, à época da Inspeção 2015, possuía registro como PNP, existindo a possibilidade de reespecificar negócios de clientes –, Roberto da Silva argumenta que *“tal intervalo de período entre a data de inspeção e início das negociações como PNP (período de transição) tiveram várias tratativas de cadastro, sistemas, testes, controles e troca informações entre Brasil Plural e bolsa, por ser um modelo novo de mercado envolvendo uma corretora do porte da Gradual.”*;

- (xv) Manutenção de arquivo contendo o número do cheque, número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a todos os pagamentos efetuados (art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011): a defesa argumenta que os procedimentos operacionais de emissão de documentos eletrônicos de transferência fazem parte da rotina da tesouraria do SINACOR, onde os arquivos são mantidos, bem como o seu manual de atividades. Como a resposta ao pedido de esclarecimentos da SMI ocorreu no contexto do processo de liquidação extrajudicial da Gradual, não foi possível apresentar a documentação;
- (xvi) Prazo mínimo de 5 anos para manutenção de arquivos (art. 36 da Instrução CVM nº 505/2011): a partir de testes no relatório de controles internos, foram adotados controles de checagem e validação, por amostragem, da existência física das ordens e documentos cadastrais arquivados há, pelo menos, 5 anos, fato comprovado no relatório de controles internos do 1º semestre 2017¹³⁵.

77. Em relação à imputação de infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, que trata da não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 07.10.2015 e 17.11.2015, Roberto da Silva afirmou que as referidas ordens não foram localizadas devido a problemas no sistema de gravação¹³⁶, com exceção da ordem nº 8¹³⁷.

¹³⁵ Doc. SEI 0483650.

¹³⁶ “Sistema commbox 2 que a corretora utiliza para monitorar gravações de clientes, e Sistema vantage que resgata mensageria das ordens por Skype.”

¹³⁷ “A ordem nº 8 refere-se a um procedimento da área de risco da Gradual que consiste na garagem compulsória (por um profissional de risco) de posição de cliente face às situações de um possível default.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

78. Acrescenta que, em 2016 e 2017, a partir da sua atuação como responsável pelos controles internos da Gradual, teria havido uma melhora contínua nos indicadores de ausência de ordem no processo, com média de 4%¹³⁸, ou seja, dentro do parâmetro tolerável pelo mercado para não abertura de uma medida sancionadora¹³⁹. Argumenta que, nas auditorias operacionais da BSM¹⁴⁰, são analisadas amostragens de ordens suficientes para obter uma opinião satisfatória do processo como um todo.

79. Por fim, quanto à imputação de infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da reiterada ocorrência de falhas referentes a gravações e registros de ordens, a defesa reitera os argumentos trazidos preliminarmente, de que poderia responder somente pelas ordens referentes a negócios realizados entre 07.10.2015 a 17.11.2015, pois, nos outros períodos apontados pela Acusação, ele não ocupava o cargo de diretor de controles internos da Gradual.

80. A defesa conclui afirmando que Roberto da Silva goza de notório reconhecimento no mercado e não possui antecedentes condenatórios no âmbito dos órgãos reguladores. Nesse sentido, *“em consonância com o art. 4º da Instrução CVM 504, o [acusado] sempre agiu com probidade, boa-fé, empregando, no exercício de suas funções todo cuidado e diligência esperados de um profissional em sua posição, razão pela qual roga pela sua absolvição das acusações e arquivamento do processo em questão”*.

VI. Proposta de Termo de Compromisso

81. Em 04.02.2010, Roberto da Silva apresentou proposta de termo de compromisso, oferecendo o pagamento da quantia de R\$10.000,00 (dez mil reais), em benefício do mercado de valores mobiliários¹⁴¹.

82. Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE opinou pela possibilidade de aceitação da proposta, desde que o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em sua análise acerca

¹³⁸ Números obtidos nas auditorias operacionais da BSM em 2016 e 2017.

¹³⁹ Doc. SEI 0679969 (fl. 14).

¹⁴⁰ *“A descrição detalhada dos testes de ausência de ordens está disponível no site da BSM, no endereço, <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/auditoria-de-participantes/metodologia-de-avaliacao>. Desse modo, além da transparência sobre a metodologia de análise adotada pela BSM, o Participante pode, a qualquer tempo replicar o teste para avaliação de seus controles.”*

¹⁴¹ Doc. SEI 0680100.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da conveniência e oportunidade da celebração do ajuste, verificasse a efetiva correção das irregularidades e a adequação da proposta no que concerne à suficiência da indenização¹⁴².

83. O CTC, contudo, considerando o disposto no art. 9º da Deliberação CVM nº 390/2001¹⁴³, recomendou ao Colegiado a rejeição da proposta apresentada por Roberto da Silva, considerando **(i)** a gravidade da conduta imputada ao Proponente; **(ii)** o fato de o valor proposto estar em patamar consideravelmente inferior a valores praticados em termos de compromisso semelhantes celebrados pela CVM; e **(iii)** o reduzido grau de economia processual, tendo em vista que somente Roberto da Silva apresentou proposta¹⁴⁴.

84. Em 10.09.2019, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC, deliberou pela rejeição da proposta apresentada¹⁴⁵.

VII. Distribuição do Processo

85. Na reunião do Colegiado de 10.11.2020, o Processo foi distribuído para minha relatoria¹⁴⁶.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

¹⁴² Doc. SEI 0783343.

¹⁴³ “Art. 9º A proposta de celebração de termo de compromisso, acompanhada do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, será submetida à deliberação do Colegiado, que considerará, no seu exame, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.”

¹⁴⁴ Doc. SEI 0827084.

¹⁴⁵ Doc. SEI 0857459.

¹⁴⁶ Doc. SEI 1136995.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009366/2017-20

Reg. Col. nº 1423/19

Acusados: Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.

Gizele Vicente Mora

Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas

Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior

Evandro Soeiro Campos

Roberto da Silva

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas **(i)** à não adoção e implementação de *(a)* regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, inciso I; e *(b)* procedimentos e controles internos aptos a verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em violação ao art. 3º, inciso II; e **(ii)** a falhas no registro e gravações de ordens de negociação, em infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da mesma norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. No presente Processo¹, são acusados a Gradual² e seus administradores que, entre 2013 e 2015, ocuparam os cargos de diretores responsáveis pelo **(i)** cumprimento das normas

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que antecede este voto (“Relatório”).

² A Corretora teve, em 23.03.2018 e 07.06.2019, respectivamente, a sua liquidação extrajudicial e falência decretadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011 (art. 4º, inciso I); e **(ii)** pela supervisão dos procedimentos e controles internos (art. 4º, inciso II)³⁻⁴.

2. Conforme relatado, entre 2013 e 2016, a SMI, com o auxílio da SFI, realizou ações de supervisão para verificar, entre outros pontos, **(i)** as regras, procedimentos e controles internos implementados pela Gradual para cumprir as exigências da Instrução CVM nº 505/2011; e **(ii)** a higidez de seus sistemas de registro e gravação de ordens de negociação⁵.

3. A Inspeção 2013, realizada no contexto do Plano Bienal de Supervisão 2013-2014, identificou um conjunto de irregularidades de menor gravidade⁶, as quais foram objeto do Ofício de Alerta 24/2015⁷. Na ocasião, a Corretora foi instada a corrigir seus controles internos, de modo a manter um sistema que fizesse o registro ou gravação de todas as ordens de negociação por ela intermediadas.

4. Não obstante esse alerta, a Área Técnica seguiu supervisionando a conduta da Gradual quanto ao registro e gravação de ordens de negociação, em processo administrativo instaurado especificamente para esse fim⁸, no qual, ao fim e ao cabo, teria restado constatada a reiteração das falhas anteriormente identificadas. Como consequência, no presente Processo, considerando a não apresentação de registros e gravações de ordens de negociações referentes a operações intermediadas em determinados períodos de 2013 e de 2015, foi formulada acusação de infração aos arts. 12⁹ e 14, *caput*¹⁰, da Instrução CVM nº 505/2011, em face da

³ “Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º.”

⁴ Assim como no Relatório, os administradores da Corretora que integram este Processo como acusados serão referenciados neste voto como diretor de normas e diretor de controles internos.

⁵ Essas ações de supervisão foram implementadas no âmbito dos Planos Bienais de Supervisão 2013-2014 e 2015-2016, promovidos no contexto da Supervisão Baseada em Risco da CVM.

⁶ Doc. SEI 0357735 (fls. 2-15).

⁷ Doc. SEI 0357694 (fls. 8-10).

⁸ PA CVM nº SP2015/130 (Doc. SEI 0357735).

⁹ “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.”

¹⁰ “Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Corretora e dos profissionais que, em cada ocasião, ocupavam os cargos de diretores de normas e de controles internos.

5. A SMI, além disso, considerou que as falhas reiteradas nos registros e gravações de ordens de negociação seria evidência de implementação inadequada de controles internos, nos termos do § 3º, inciso I¹¹, do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011. Dessa forma, seguindo o disposto no § 2º¹² do art. 3º, a Gradual e o diretor de controles internos Roberto da Silva foram acusados de infração ao inciso II¹³ do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011.

6. Por sua vez, a Inspeção 2015, realizada entre 27.07.2015 e 13.11.2015, no contexto do Plano Bienal de Supervisão 2013-2014, concluiu que a Gradual não possuía, à época, determinadas regras, procedimentos e controles internos exigidos pela Instrução CVM nº 505/2011 – os quais, nos termos do art. 3º, § 1º, incisos I, II e III¹⁴, devem ser escritos e passíveis de verificação, assim como disponíveis para consulta da CVM.

7. Após ações de supervisão complementares, a SMI referendou as conclusões da fiscalização externa e formulou acusação de infração aos incisos I¹⁵ e II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, em face da Corretora e dos profissionais que, na oportunidade, ocupavam os cargos de diretores de normas e de controles internos.

8. Enfrentarei, primeiramente, as alegações preliminares trazidas por alguns dos Acusados, passando, a seguir, a analisar o mérito das imputações.

¹¹ “§ 3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas; (...)”

¹² “§ 2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução.”

¹³ “Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: (...) II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.”

¹⁴ “§ 1º As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: I – ser escritos; II – ser passíveis de verificação; III – estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1º, inciso VI, alíneas “a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o caso.” (conforme redação vigente à época dos fatos, considerando que o dispositivo foi alterado pela Instrução CVM nº 612/2019).

¹⁵ “Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; (...)”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

II. Preliminares

9. A Gradual alegou que se encontra, desde 23.03.2018, sob o regime de liquidação extrajudicial¹⁶⁻¹⁷ e que, por essa razão, não poderia ser condenada por eventuais práticas irregulares cometidas em período anterior àquela data, para as quais, enquanto liquidanda, não contribuiu. Ademais, uma condenação agravaria a sua condição financeira e prejudicaria ainda mais seus credores.

10. Tais argumentos, contudo, não procedem. A decretação da liquidação extrajudicial de sociedade inserida na esfera regulatória da CVM não impede que a Autarquia, no âmbito de um processo administrativo sancionador, investigue, acuse e, conforme o caso, condene o referido participante de mercado por violação à legislação e regulamentação vigentes, devido a irregularidades cometidas anteriormente à decretação.

11. Com efeito, a Lei nº 6.024/1974, que dispõe sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, não traz qualquer vedação à aplicação de penalidades administrativas, determinando, apenas, em seu art. 18, alínea “f”¹⁸, que as penas pecuniárias não podem ser reclamadas enquanto subsistir a liquidação extrajudicial. Esse entendimento já foi acolhido pelo Colegiado em outras ocasiões¹⁹, amparado na jurisprudência consolidada do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)²⁰.

12. Dessa forma, não há óbice para que a CVM aplique penalidade a sociedade submetida a regime de liquidação extrajudicial, em virtude de fatos anteriores à sua decretação – o que a lei veda é a sua cobrança enquanto estiver em curso a liquidação, justamente para evitar o agravamento ainda maior do crédito detido pelos credores da liquidanda.

¹⁶ Doc. SEI 0523881.

¹⁷ A defesa da Gradual (Doc. SEI 0708718) foi apresentada em 06.03.2019, antes da decretação da falência da Corretora, em 07.06.2019.

¹⁸ “Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...) f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.”

¹⁹ PAS CVM nº 18/1999, Diretor Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, julgado em 02.08.2001; e PAS CVM nº RJ2014/4068, Diretor Relator Roberto Tadeu, julgado em 26.04.2016.

²⁰ Entre outros, Acórdão/CRSFN nº 2410/98, julgado na 162ª Sessão, em 25.06.1998; Acórdão/CRSFN nº 2788/00, julgado na 183ª Sessão, em 25.02.2000; e o Acórdão nº 3046/00, julgado na 194ª Sessão, em 07.11.2000, que consignou que “*liquidação extrajudicial, a teor do disposto no art. 18, alínea “f”, da Lei nº 6.024/74, não impede cominação da multa pecuniária em tela, apenas veda reclamá-la, cobrá-la enquanto perdurar o regime especial.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

13. A mesma vedação, em se tratando de falência, vigorava no Decreto-Lei nº 7.661/1945, que continha disposição no mesmo sentido, em seu art. 23, parágrafo único, inciso III²¹⁻²². Tal comando, porém, não foi recepcionado pela Lei nº 11.101/2005, que, em seu art. 83, inciso VII²³, determinou que as penas pecuniárias administrativas fossem incluídas na classificação dos créditos na falência, permitindo, assim, não somente a aplicação, mas também a cobrança da pena.

14. O advento subsequente da falência da Gradual, portanto, não impede a aplicação de penalidade administrativa por fatos anteriores ao evento de liquidação ou falimentar. Em vista disso, rejeito a referida preliminar.

15. Em complemento, Gizele Mora alega que a Acusação não teria comprovado o nexo de causalidade entre a sua atuação como diretora de normas da Gradual, entre 01.02.2013 e 02.05.2014, e a suposta ausência de registro das ordens de E.M.N., relativas a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, que teriam sido emitidas de forma presencial pela cliente, na filial da Corretora em Belo Horizonte.

16. Aduz que o fato de a Gradual não ter apresentado as ordens não significaria que elas não foram registradas, uma vez que foram anexadas declarações da cliente e do agente autônomo que a atendia, atestando que havia registro em boleto, após a emissão verbal da ordem. A ausência, na Acusação, de uma descrição clara e precisa da conduta que se esperaria dela para a guarda desses documentos, após ter se desligado da Corretora, teria implicado, assim, em cerceamento à sua defesa.

17. Contudo, tais alegações não procedem. As imputações objeto deste Processo foram precedidas de extensas investigações por parte da Área Técnica e outras áreas da CVM, ao

²¹ “Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos. (...) Parágrafo único. Não podem ser reclamadas na falência: (...) III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.”

²² Em manifestação de voto proferida no PAS CVM nº 12/1996, julgado em 10.10.2002, ainda na vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945, o Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, colacionando excertos doutrinários sobre o tema, apontou que impor aos credores o pagamento de penas administrativas pecuniárias aplicadas à liquidanda ou à falida, em última instância, violaria o mandamento constitucional de que a pena não pode passar da pessoa do infrator, daí a sua exclusão da massa de créditos a serem satisfeitos no procedimento de liquidação ou de falência.

²³ “Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: (...) VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;” (redação vigente à época da falência da Gradual).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

longo dos biênios 2013-2014 e 2015-2016, incluindo duas inspeções *in loco* e vários pedidos de esclarecimentos à Gradual, antes da decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central, inclusive quanto às mencionadas ordens da cliente E.M.N.²⁴, sobre as quais a Corretora assumiu não ter registros ou gravações²⁵.

18. Na medida em que, quando da emissão dessas ordens, a acusada ocupava o cargo de diretora de normas da Gradual, a Acusação imputou a ela e ao então diretor de controles internos, Evandro Campos, a responsabilidade pelo descumprimento dos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, que determinam que todas as ordens devem ser registradas ou gravadas.

19. Entendo, assim, que a Acusação se desincumbiu adequadamente de caracterizar as possíveis infrações e identificar seus possíveis autores, estando presentes na peça acusatória todos os elementos necessários à compreensão dos ilícitos imputados à acusada, não havendo que se falar em cerceamento de sua defesa.

20. Por sua vez, Roberto da Silva alega, preliminarmente, que as acusações que lhe foram imputadas não caracterizam dolo, operações irregulares e nem geraram prejuízo a investidores. De fato, o presente Processo não foi instaurado a partir de qualquer irregularidade específica que tenha chegado ao conhecimento da SMI. Na esteira de outros casos já julgados por este Colegiado²⁶, o Processo originou-se a partir da atuação preventiva desenvolvida pela Área Técnica sobre os intermediários, com o objetivo avaliar se as respectivas regras, procedimentos e controles internos estavam em conformidade com a regulamentação da CVM.

21. Trata-se de abordagem regulatória de extrema importância, baseada na regulação prudencial, focada em participantes e temas igualmente relevantes para o desenvolvimento seguro do mercado de valores mobiliários. A adoção de procedimentos e controles internos adequados pelos intermediários, bem como o registro ou gravação de ordens de negociação, visam, em última instância, a proteger os interesses dos investidores e preservar a integridade

²⁴ Ofício CVM/SMI/GMN nº 92/15, de 20.05.2015 (Doc. SEI 0357735, fls. 16-18), complementado pelo Ofício CVM/SMI/GMN nº 127/15, de 23.07.2015 (Doc. SEI 0357735, fl. 25).

²⁵ Doc. SEI 0357779.

²⁶ Entre os processos administrativos sancionadores originados de ações de supervisão desenvolvidas pela SMI no âmbito do Plano Bienal 2015-2016, à semelhança do presente Processo, cite-se o PAS CVM 19957.010217/2017-11, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 09.02.2021; e o PAS CVM 19957.011693/2017-41, Diretor Relator Alexandre Rangel, julgado em 26.10.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

do mercado. Por tais motivos, as imputações formuladas em face de Roberto da Silva – infração ao art. 3º, inciso II; e aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011 –, nos termos do art. 38²⁷ da mesma norma, são todas consideradas faltas graves, para fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976²⁸.

22. Assim, a eventual ausência de dolo e a falta de identificação direta de prejuízo específico que tenha sido causado a investidores não retiram a gravidade das acusações imputadas, tampouco maculam o rito adotado para apurá-las.

23. Roberto da Silva também alega que foi acusado de infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por reiteradas falhas nos registros e gravações de ordens de negociação, mas que somente por ocasião dos negócios relacionados na Tabela 5 do Relatório, datadas de 07.10.2015 a 17.11.2015, ocupava o cargo de diretor de controles internos da Gradual, posição que não ocupava nos outros períodos citados pela Acusação, relacionados nas Tabelas 1 a 4.

24. Neste ponto, assiste razão ao acusado. Esses últimos negócios foram realizados anteriormente ao dia 29.07.2015, data em que Roberto da Silva foi nomeado diretor de controles internos da Corretora²⁹. Em vista disso, a ausência de registro e gravação das ordens relativas a tais negócios não pode ser utilizada como evidência de sua eventual responsabilidade pela implementação inadequada de controles internos na Gradual, em infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011.

III. Mérito

25. No mérito, analisarei, de início, as acusações relacionadas à suposta ausência, na Gradual, à época da Inspeção 2015, realizada entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras, procedimentos e controles internos voltados ao cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011, em infração a seu art. 3º, incisos I e II. A esse respeito, a acusação foi formulada em face da

²⁷ “Art. 38. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, a infração às normas contidas nos arts. 2º a 5º; 12 a 14; 19 a 23; 29 a 32; 35, 35-A a 35-I e 36.”

²⁸ “§ 3º As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência.”

²⁹ Doc. SEI 0357694 (fls. 100-101).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

própria Corretora, de Gabriel de Freitas e Roberto da Silva, que, à época, eram os diretores de normas e de controles internos da Gradual, respectivamente.

26. Em seguida, apreciarei as acusações relacionadas às falhas nos registros e gravações de um conjunto de ordens de negociação, transmitidas em 2013 e 2015, que levaram às imputações de infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, formuladas em face da Gradual e seus diretores de normas e de controles internos, à época da realização de cada negócio; e de infração ao inciso II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, formuladas em face da Corretora e de seu diretor de controles internos, Roberto da Silva.

Inexistência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso I)

27. O art. 3º, *caput* e inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011 determina que o intermediário deve possuir regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na norma. Por sua vez, os incisos I, II e III do § 1º do mesmo art. 3º impõem que tais regras devem ser escritas e passíveis de verificação, assim como disponíveis para consulta da CVM.

28. Essa exigência advém do fato de que, muitas vezes, as obrigações impostas pela regulamentação se materializam em normas gerais, que buscam pautar a atuação do regulado em bases mais amplas, sem se revestir de um caráter mais detalhado, prescritivo ou pormenorizado sobre a forma de execução dos comandos. Assim, no caso da Instrução CVM nº 505/2011, este detalhamento cabe às regras que cada intermediário deve adotar para se desincumbir das diferentes obrigações trazidas pela norma.

29. Ressalte-se, contudo, como bem explicitado no julgamento do PAS CVM nº 19957.010217/2017-11, em 09.02.2021, que as regras *“não podem se restringir a replicar o texto dos outros normativos. Ao contrário, espera-se que as regras estabeleçam comandos adequados e eficazes para o cumprimento do disposto naqueles outros normativos”*, e *“são especialmente importantes nas matérias em que outras normas a que o intermediário está sujeito não derem tratamento minudente.”*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

30. Sob essa perspectiva, a Inspeção 2015 foi realizada com o objetivo de verificar se a Gradual possuía as regras relacionadas no Anexo I da Solicitação de Inspeção³⁰, que cobriam praticamente todo o escopo da Instrução CVM nº 505/2011, perpassando os capítulos da norma relativos a cadastro de clientes; ordens; pessoas em situação especial; pagamento e recebimento de valores; normas de conduta; e manutenção de arquivos.

31. A Corretora forneceu uma série de documentos³¹, entre eles os denominados Regras e Parâmetros de Atuação (“RPA”), Gestão de Cadastro de Clientes e Manual de *Compliance*, os quais, em seu conjunto, comporiam as regras, procedimentos e controles internos exigidos pelos incisos I e II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011³².

32. No entanto, de um total de 28 itens da norma que foram objeto de fiscalização da CVM, constatou-se a inexistência ou inadequação de regras sobre 6 deles³³, não tendo a Corretora conseguido convencer a SMI, demandante da supervisão, da suficiência de sua documentação interna³⁴.

33. Passo, então, a avaliar se tais regras realmente não foram formalizadas pela Gradual, total ou parcialmente, em seus manuais internos, em infração ao inciso I do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011.

Cadastro de clientes (art. 9º)

34. Pela regulamentação atualmente vigente, para que um intermediário possa adotar um cadastro simplificado para investidores não residentes, a Instrução CVM nº 617/2019, em seu Anexo 11-B, exige o cumprimento de alguns requisitos, relativos ao próprio investidor e à instituição intermediária estrangeira perante a qual ele esteja cadastrado. À época dos fatos,

³⁰ Doc. SEI 0357694 (fls. 2-7).

³¹ Docs. SEI 0357703 e 0357708 (fls. 4-6).

³² Conforme apontou o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no mencionado PAS CVM nº 19957.010217/2017-11, “*embora a norma da CVM diferencie as regras dos procedimentos e controles internos, exigindo sejam formalizados, não há exigência de que sejam elaborados documentos independentes para tratar das regras e dos procedimentos. Ao contrário, a Instrução CVM nº 505/2011 confere, a meu ver acertadamente, ampla liberdade para que cada intermediário defina a melhor forma de documentar suas regras, procedimentos e controles internos.*”

³³ A saber: art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, inciso I; art. 20, inciso II; art. 22, *caput* e incisos I, II e III; e art. 29, todos da Instrução CVM nº 505/2011.

³⁴ Apesar de a Gradual não ter apresentado defesa de mérito, no curso da investigação ela contestou, junto à SMI, a suposta inexistência das regras apontadas pela Inspeção 2015 (Doc. SEI 0357694, fls. 183-203).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

esses requisitos estavam relacionados no art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011³⁵, tratando-se, em linhas gerais, de regras e práticas para dar ao intermediário a devida segurança no que tange ao cadastro de clientes não residentes.

35. Ao longo da investigação, a Gradual informou que o processo de cadastro de investidores não residentes estaria detalhado no documento Gestão de Cadastro de Clientes³⁶, sendo *“realizado mediante o preenchimento de uma ficha simplificada e um contrato com intermediário estrangeiro se responsabilizando pela documentação do cliente e pela disponibilização imediata sempre que for solicitado”*³⁷.

36. O referido documento, no entanto, apenas traz uma lista de documentos para atender (i) à então vigente Resolução CMN nº 2.689/2000, que dispunha sobre aplicações de investidor residente nos mercados financeiro e de capitais e cujo art. 14 autorizava a CVM a adotar medidas e baixar as normas complementares que se fizessem necessárias à sua execução; e (ii) à Instrução CVM nº 419/2005, cujos dispositivos sobre cadastro de investidores não residentes encontravam-se revogados pela Instrução CVM nº 505/2011.

37. O documento juntado pela Corretora não traz qualquer menção a esta última norma e aos respectivos requisitos exigidos, que vão além da mera formalização de um contrato com o intermediário estrangeiro e da exigência de apresentação das informações cadastrais dos clientes. Observe-se, por exemplo, que o *caput* do art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011 exigia em seus incisos³⁸, entre outras obrigações, que (i) o intermediário estabelecesse critérios para avaliar a confiabilidade da instituição intermediária estrangeira, assegurando-se de que esta adotava práticas adequadas de identificação e cadastro de clientes; (ii) a instituição intermediária estrangeira estivesse localizada em país que não fosse considerado de alto risco em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; e (iii) o órgão regulador do mercado de capitais de seu país de origem tivesse celebrado com a CVM acordo de cooperação mútua para o intercâmbio de informações financeiras de investidores.

³⁵ O art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011 foi revogado pela Instrução CVM nº 617/2019, que entrou em vigor em 01.07.2020, tendo as suas disposições sido incorporadas ao Anexo 11-B da nova norma, acrescidos de outros requisitos para que o intermediário possa manter um cadastro simplificado para investidores não residentes.

³⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 217-218).

³⁷ Doc. SEI 0357694 (fl. 184).

³⁸ Exigências mantidas pelo Anexo 11-B da Instrução CVM nº 617/2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

38. Concluo, portanto, que as regras existentes na Gradual, à época da Inspeção 2015, para a adoção de um cadastro simplificado de investidores não residentes, além de estarem desatualizadas, não atendiam, de forma adequada, ao exigido pelo art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011.

Execução de ordens (art. 19, parágrafo único; e art. 20, incisos I e II)

39. Conforme registrou o relatório da Audiência Pública nº 04/2009³⁹, que tratou da edição da Instrução CVM nº 505/2011, “[o] caput do atual art. 19 estabelece o princípio da ‘melhor execução’ e o seu parágrafo único estabelece os critérios a serem observados na aplicação do referido princípio à execução de ordens pelo intermediário. Tais critérios, por sua vez, devem ser objeto de detalhamento e ponderação pela instituição intermediária por meio de política específica de execução de ordem, nos termos do atual art. 20)”.
40. Dessa forma, apesar de a Acusação ter avaliado separadamente a existência de regras para atender ao disposto no art. 19, parágrafo único, e no art. 20, incisos I e II, da Instrução CVM nº 505/2011, creio ser mais conveniente abordá-las em conjunto, para fins de organização deste voto.

41. Com relação à obrigação de obter as melhores condições de execução de ordens para os seus clientes⁴⁰, a Gradual fez referência ao RPA⁴¹, itens 4 (forma de aceite e transmissão de ordens), 7 (registro de ordens), 8 (cancelamento de ordens), 9 (execução das ordens) e 10 (distribuição de ordens).

42. Essas regras, todavia, como apontou a Acusação, dizem respeito a outras exigências ligadas à execução de ordens, elencadas no § 1º do art. 20 da Instrução CVM nº 505/2011⁴², não tratando dos critérios trazidos pelo parágrafo único do art. 19 para aferir as melhores

³⁹ Relatório da Audiência Pública nº 04/2009, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2009/sdm0409.html (fl. 42)

⁴⁰ Objeto do art. 19 c/c art. 20, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011.

⁴¹ Doc. SEI 0357694 (fls. 226-245).

⁴² “§ 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; II – horário para o recebimento de ordens; III – forma de transmissão; IV – prazo de validade das ordens; V – procedimentos de recusa; VI – registro das ordens; VII – cancelamento ou alteração de ordens; VIII – forma e critérios para atendimento das ordens recebidas; IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados; e X – fatores que determinam a escolha do mercado e do sistema de negociação para a execução da ordem, quando eles não forem indicados pelo cliente.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

condições de execução de ordens para os seus clientes. Tais comandos deveriam ser detalhados em observância ao inciso I do art. 20, ou seja, abordando questões de preço, custo, rapidez, probabilidade de execução e liquidação, volume e natureza da ordem⁴³.

43. Já no que se refere à exigência trazida pelo art. 20, inciso II, de vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, embora a Gradual tenha afirmado que esse comando seria *“atendido na emissão da própria ordem do cliente constando a qualquer tempo a ordem transmitida e o negócio realizado com o respectivo número e horário”*, a Corretora assumiu que este item *“não está previsto em nossos manuais de controles internos”*⁴⁴.

Identificação dos comitentes (art. 22, caput e incisos I, II e III)

44. Apesar de a Corretora ter afirmado que seguia, à época, os procedimentos da BM&FBovespa quanto à identificação dos comitentes finais, fato é que, nos esclarecimentos prestados à SMI⁴⁵, a Corretora reconheceu não ter regras formalizadas a respeito das exigências do art. 22, caput e incisos I, II e III, da Instrução CVM nº 505/2011.

Pagamento e recebimento de valores (art. 29)

45. O art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011 determina que sejam arquivados o número do cheque ou documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a todos os pagamentos efetuados e recebidos pelo intermediário. A Gradual informou não fazer ou receber pagamentos em cheque, somente transferência bancária. Embora a Acusação tenha considerado que ela não possuía qualquer regra a respeito da operacionalização desses procedimentos, observo que o RPA, em seu item 12 (liquidação de operações)⁴⁶, previa que *“[a] Gradual manterá, em nome do cliente, conta de depósito não movimentável por cheque, destinada ao registro de suas operações e os débitos e créditos realizados em seu nome”*.

46. Entendo que a referida previsão de conta depósito e respectivos extratos supre a exigência de arquivamento das transações financeiras trazida pelo art. 29, ressaltando que não

⁴³ Observe-se que o relatório da Audiência Pública nº 04/2009, após analisar sugestões de participantes sobre critérios de aferimento de execução de ordens, registrou que *“fica mantida a responsabilidade do intermediário de estabelecer parâmetros para melhor executar as ordens recebidas com base nos critérios previstos no parágrafo único do atual art. 19.”*. Relatório da Audiência Pública nº 04/2009, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2009/sdm0409.html (fl. 46)

⁴⁴ Doc. SEI 0357694 (fl. 189).

⁴⁵ Doc. SEI 0357694 (fl. 142).

⁴⁶ Doc. SEI 0357694 (fls. 238-239).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

se exige que todos os itens da Instrução CVM nº 505/2011 sejam exatamente replicados nas regras internas da corretora.

47. Concluindo, considero que a Gradual, por ocasião da Inspeção 2015, possuía algumas regras disciplinando o atendimento interno a certas disposições da Instrução CVM nº 505/2011, consolidadas nos mencionados documentos RPA, Gestão de Cadastro de Clientes e Manual de *Compliance*. Porém, restou comprovado que desse conjunto de documentos não constavam regras adequadas e eficazes para atender especificamente o disposto no art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; art. 22, *caput* e incisos I, II e III; da Instrução CVM nº 505/2011, o que configura infração ao art. 3º, inciso I, da norma.

48. Além da própria Gradual, a responsabilidade deve recair sobre o diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, Gabriel de Freitas⁴⁷, nos termos do art. 4º, inciso I, da norma⁴⁸.

Inexistência de procedimentos e controles internos voltados para o cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, inciso II)

49. O comando inscrito no *caput* do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011 determina que o intermediário deve dispor não apenas de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na norma, conforme seu inciso I, mas, também, nos termos do inciso II, de procedimentos e controles internos voltados a verificar a implementação, aplicação e eficácia das mencionadas regras. Assim como tais regras, os procedimentos e controles internos também devem ser escritos e passíveis de verificação, e disponíveis para consulta da CVM, nos termos dos incisos I, II e III do § 1º do art. 3º.

50. Dentro da estrutura de *compliance* dos intermediários, as regras, procedimentos e controles internos são complementares, sendo que os controles internos buscam fornecer uma segurança razoável de que as regras adotadas são eficazes e estão sendo adequadamente cumpridas. É relevante assinalar que a Instrução CVM nº 505/2011 exige a indicação de diretores diferentes para as duas posições (art. 4º, inciso I e II), separando, assim, a função de

⁴⁷ Gabriel de Freitas ocupou o cargo de diretor de normas da Gradual entre 29.07.2015 e 24.09.2017 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

⁴⁸ “Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; (...).”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

implementação das normas da função de supervisioná-las.

51. No caso concreto, a SMI acusou a Gradual e o diretor de controles internos Roberto da Silva⁴⁹ de infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da inexistência, nos manuais internos da Corretora (RPA, Gestão de Cadastro de Clientes e Manual de *Compliance*), de procedimentos e controles internos relacionados aos seguintes dispositivos da norma regulamentar: art. 5º, §§ 3º e 4º; art. 6º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; art. 29; art. 36.

52. Dessa forma, levando em conta as explicações apresentadas pela Gradual na fase de investigação e as razões de defesa de Roberto da Silva, avalio, a seguir, se algum desses procedimentos e controles internos não foi formalizado adequadamente pela Corretora, em infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011.

Cadastro de clientes (art. 5º, § 3º; art. 5º, § 4º; art. 6º; e art. 9º)

53. O § 3º do art. 5º da Instrução CVM nº 505/2011 enuncia que o cadastro de clientes deve permitir a identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações. Por sua vez, o art. 6º exige do intermediário que mantenha atualizado o cadastro de clientes, junto às entidades administradoras de mercado organizado e às entidades de compensação e liquidação. A Acusação concluiu que a Gradual não possuía procedimentos e controles voltados para a verificação do atendimento dessas duas regras.

54. No entanto, observo que o documento Gestão de Cadastro de Clientes⁵⁰ traz uma relação razoavelmente detalhada de procedimentos voltados para o cadastro dos clientes e à sua autorização periódica, inclusive junto ao Sincad – Sistema Integrado de Cadastro BM&FBOVESPA, em linha com o afirmado pela Gradual e pela defesa de Roberto da Silva. Nesse sentido, considero atendidos os requisitos da norma no que se refere ao § 3º do art. 5º; e ao art. 6º

⁴⁹ Roberto da Silva ocupou o cargo de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018 (Doc. SEI 0357694, fls. 100-101).

⁵⁰ Doc. SEI 0357694 (fls. 209-214).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

55. Já o § 4º do art. 5º trata da obrigação dos intermediários de identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente. A Gradual apoiou sua defesa na existência do item 4.1 (pessoas autorizadas a emitir ordens) no RPA⁵¹. Ocorre que tal comando somente contém regras tratando de pessoas autorizadas a emitir ordens, sem menção a quaisquer procedimentos ou controles relacionados à exigência em questão. A Corretora e Roberto da Silva também alegaram que teria sido destacado um profissional para monitoramento de gravações, em busca de indícios de gestão de carteira, o que, de fato, seria um procedimento voltado para atestar o atendimento da norma, mas esse procedimento deveria estar formalizado e passível de verificação pela CVM, o que não se comprovou. Dessa forma, entendendo que não foi atendido o requisito da norma com relação ao § 4º do art. 5º.

56. Por fim, quanto aos procedimentos relacionados aos requisitos exigidos para que a Gradual mantivesse um cadastro simplificado de investidores não residentes, trazidos pelo art. 9º da Instrução CVM nº 505/2011, a Corretora apenas indicou os tópicos previstos no documento Gestão de Cadastro de Clientes, já comentados anteriormente e relacionados à Resolução CMN nº 2.689/2000 e à Instrução CVM nº 419/2005.

57. Roberto da Silva, por sua vez, sustenta a improcedência da imputação, pois a Gradual não possuía investidores enquadrados no modelo simplificado. O acusado, no entanto, não trouxe qualquer elemento adicional ou minimamente consistente para comprovar sua afirmação. Por tais motivos, concluo que, no tocante ao art. 9º da norma, assim como as regras, também os procedimentos e controles internos da Corretora não eram adequados.

Execução de ordens (art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; e art. 20, § 1º, incisos I, III e IX)

58. Os dispositivos acima referem-se às exigências e aos requisitos impostos pela Instrução CVM nº 505/2011 a respeito de recepção, transmissão e execução de ordens, bem como sobre a forma e critérios para distribuição dos negócios realizados.

59. Questionada sobre a suposta inexistência, identificada na Inspeção 2015, de procedimentos e controles internos para verificar o adequado cumprimento dessas exigências e

⁵¹ Doc. SEI 0357694 (fl. 229).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

requisitos, a Gradual fez referência ao documento RPA⁵², mais especificamente a seus itens 2.1 (tipos de ordens), 4 (forma de aceite e transmissão de ordens), 7 (registro de ordens), 8 (cancelamento de ordens), 9 (execução das ordens) e 10 (distribuição dos negócios).

60. Todavia, concordo com a Acusação no sentido de que esses itens formalizam apenas as regras internas de atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 505/2011, não se confundindo com a comprovação de que tenham sido formalizados os procedimentos ou controles internos devidos, voltados à avaliação da implementação, aplicação e eficácia daquelas regras.

61. Nos esclarecimentos prestados preliminarmente na fase de investigação, Roberto da Silva apontou que as formas de execução de ordens eram parametrizadas via sistema Sinacor⁵³, e auditadas regularmente pela BSM. Também reafirmou que a Corretora realizava a análise de gravações por amostragem, para validar desde a origem da ordem até as condições especificadas pelo cliente. Porém, não apresentou qualquer procedimento ou controle por escrito, como exige a norma.

62. Em sua defesa, o mesmo acusado aduziu que, devido à restrição de acesso aos sistemas, documentos e informações da Gradual, após a decretação de sua liquidação extrajudicial, não foi possível obter a documentação relativa aos procedimentos e controles internos. No entanto, entendo que tal alegação não procede, pois, anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial, no curso da Inspeção 2015 e em resposta a questionamentos suplementares da SMI, quando demandada a apresentar seus controles internos, a Corretora apresentou seus manuais, todos juntados aos autos.

63. O acusado também se referiu ao RPA e a procedimentos previstos no Manual de *Compliance* da Corretora⁵⁴. Compulsando este último documento, observo que dele constam diretrizes e orientações para várias atividades de *compliance*, algumas relacionadas à execução de ordens, como a previsão de monitoramento de operações diretas e critérios de análise de gravações. O documento, porém, não detalha nenhum procedimento ou controle específico para atestar o cumprimento e eficácia das regras voltadas para o atendimento da Instrução CVM nº 505/2011.

⁵² Doc. SEI 0357694 (fls. 226-245).

⁵³ Sistema Integrado de Administração de Corretoras.

⁵⁴ Doc. SEI 0357708.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

64. Diante do exposto, concluo que os manuais internos da Corretora, também com relação à execução de ordens, não possuíam procedimentos e controles internos escritos e passíveis de verificação pela CVM. A mera formalização de regras voltadas a atender a exigências regulamentares pontuais não atende ao comando que se espera do participante, sendo necessário que o intermediário adote medidas efetivas para verificar se elas estão sendo cumpridas, se são adequadas e suficientes. Este é o papel primordial dos procedimentos e controles internos. E, a meu ver, o que está comprovado no presente Processo é que a Corretora não os formalizou regularmente, com a abrangência necessária.

Identificação dos comitentes (art. 22, incisos I, II e III; e art. 23)

65. Quanto à identificação do comitente final, a Gradual, na fase de investigação, alegou que as ordens seguiriam os procedimentos da BM&FBovespa. No tocante à reespecificação de negócios, referiu-se ao item 11 de seu RPA (Especificação de Negócios na BM&F), o qual, entretanto, relaciona somente regras e não procedimentos ou controles internos.

66. Roberto da Silva sustentou que o modelo de negociação PN da Corretora não permitia ordens sem o comitente final ou reespecificação de negócios de clientes. Todavia, como apontou a SMI à época da Inspeção 2015, a Gradual possuía registro como PNP e não possuía essas limitações.

67. Assim, constata-se que a Corretora não dispunha de procedimentos e controles internos voltados ao atendimento das regras inscritas no art. 22, incisos I, II e III; e art. 23 da Instrução CVM nº 505/2011.

Pagamento e recebimento de valores (art. 29)

68. Em relação a esse ponto, remeto-me às considerações feitas nos parágrafos acima, quando concluí que o item 12 (liquidação de operações) do RPA consubstanciava regra interna adequada ao cumprimento do disposto no art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011.

69. Sobre os procedimentos para o atendimento da regra, entendo ser razoável a alegação de Roberto da Silva de que os ritos operacionais de emissão de documentos eletrônicos de transferência fazem parte da rotina da tesouraria do Sinacor, onde os arquivos eram mantidos. Ressalto que o Sinacor, mantido pela B3, facilita de forma razoável e legítima, por meio



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

procedimento informatizado, as atividades operacionais e de controle⁵⁵, entre elas a de tesouraria, havendo módulo específico que permite o controle dos lançamentos nas contas dos clientes, em linha com o exigido pelo art. 29 da Instrução CVM nº 505/2011.

Manutenção de arquivos (art. 36)

70. A Gradual não apresentou procedimentos e controles internos para verificação do atendimento à exigência de manutenção da documentação pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. Roberto da Silva afirmou que foram adotados controles de checagem e validação, por amostragem, da existência física das ordens e documentos cadastrais, porém, somente em período posterior a 2015. Resta caracterizada, assim, a infração relacionada ao art. 36 da Instrução CVM nº 505/2011.

71. Nesses termos, caminhando para a conclusão deste núcleo de imputações (sobre a inexistência de procedimentos e controles internos voltados para o cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011, conforme art. 3º, inciso II, da norma), considero ter restado comprovado que a Corretora não possuía, por ocasião da Inspeção 2015, procedimentos e controles internos escritos, voltados para verificar o correto atendimento do disposto no art. 5º, § 4º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; e art. 36 da Instrução CVM nº 505/2011, o que configura infração ao art. 3º, inciso II, da norma.

72. Além da própria Gradual, a responsabilidade por essa irregularidade também deve ser imputada ao diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos da Corretora, Roberto da Silva, nos termos do art. 4º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011⁵⁶, conforme proposto pela Acusação.

Registro e gravação de ordens

73. Restou comprovado nos autos que a Gradual não apresentou à Área Técnica os registros ou gravações de um conjunto de ordens de negociações referentes a operações intermediadas em determinados períodos de 2013 e de 2015. Por tal motivo, a Corretora e os diretores de

⁵⁵ https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/sinacor/sobre/

⁵⁶ “Art. 4º O intermediário deve indicar: (...) II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

normas e de controles internos de cada um dos períodos – Gizele Mora, Evandro Campos, Fernanda Freitas, Gabriel de Freitas e Roberto da Silva – foram acusados de infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011.

74. As falhas relacionadas aos registros e gravações de ordens de negociação também fizeram com que a Gradual e o diretor de controles internos Roberto da Silva fossem acusados de infração ao inciso II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, pois estaria evidenciada a implementação inadequada de controles internos na Corretora, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 3º da referida norma.

75. Embora a Acusação tenha tratado de tais imputações em seções separadas, no presente voto elas serão abordadas em conjunto, dada a sua interligação. Com efeito, por meio da ordem de negociação o cliente manifesta ao intermediário as condições em que deseja negociar determinado ativo, servindo, dessa forma, o seu respectivo registro ou gravação para identificar o emitente e garantir a sua adequada execução, coibindo a realização de práticas ilícitas.

76. O registro, o arquivamento e a gravação das ordens têm, portanto, caráter instrumental, consubstanciando obrigações de controle para o intermediário, que delas se desincumbe por meio da implementação de sistemas – de registro e gravação, nos termos dos arts. 12, 13⁵⁷ e 14 da Instrução CVM nº 505/2011 – e controles efetivos sobre essas atividades.

77. Na mesma direção, cabe ao regulador, em eventual atividade de supervisão ou *enforcement* sobre as obrigações de registro, arquivamento e gravação de ordens de determinado intermediário, verificar a efetividade dos sistemas e controles implementados para cumpri-las.

78. Nessa verificação, como apontou o então Diretor Gustavo Machado Gonzalez, no voto condutor proferido no PAS CVM nº 19957.002587/2017-77, julgado em 13.08.2019, *“falhas pontuais e isoladas no registro e arquivamento de ordens não bastam para caracterizar a*

⁵⁷ “Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão. Parágrafo único. O sistema de arquivamento de que trata o caput deve ser protegido contra adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

violação aos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011”⁵⁸, acrescentando que “[a] CVM pode e deve exigir que os participantes do mercado adotem controles efetivos e estabeleçam rotinas para regularmente testar a eficácia desses procedimentos; não pode, contudo, presumir que tais controles, por melhores que possam ser, estejam 100% à prova de falhas”⁵⁹.

79. No presente Processo, porém, diferentemente do mencionado precedente⁶⁰, as falhas nos registros e gravações de ordens documentadas nos autos, relativas a diferentes amostras colhidas pela Área Técnica, autorizam a conclusão de que não se estava diante de meras falhas pontuais. Ficou confortavelmente comprovado nos autos, a meu ver, que os controles internos da Gradual, sob um viés sistêmico, não estavam adequadamente implementados⁶¹.

80. As primeiras falhas apuradas, relacionadas nas Tabelas 1 e 2 do Relatório, remontam à Inspeção 2013. Na ocasião, não foram obtidos **(i)** quatro dos 15 registros de ordens de uma amostra de clientes, para o período de 01.06.2013 a 31.08.2013 (ou 26,7% do total); nem **(ii)** duas das 34 ordens que teriam sido emitidas pela cliente E.M.N. (ou 5,9% da amostra). Com isso, foi emitido o Ofício de Alerta 24/2015, em 09.04.2015, com a determinação de que a Gradual mantivesse um sistema que fizesse o registro ou gravação de todas as ordens de negociação.

⁵⁸ Embora o referido precedente tenha tratado de registro e arquivamento de ordens, no contexto dos arts. 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011, entendo ser o mesmo acional aplicável às exigências de gravações de ordem impostas pelo art. 14 da norma.

⁵⁹ Também assim reconhece a BSM, ao estabelecer, em sua atividade de supervisão de intermediários, limites de tolerância máxima para ausência de ordens, abaixo dos quais não são adotadas medidas sancionadoras.

⁶⁰ No PAS CVM nº 19957.002587/2017-77, o Colegiado entendeu que as falhas de registro de ordens encontradas não se inseriam em um quadro de irregularidade, seja pela pouca amplitude amostral, seja pelo fato de a investigação que culminou com as acusações não ter tido o objetivo de verificar deficiências de controles internos (mas, sim, de apurar indícios de que agentes autônomos de investimentos estariam prestando consultoria de valores mobiliários, o que, de certa forma, teria viciado os critérios de amostragem utilizados).

⁶¹ Sobre o viés sistêmico com que deve ser abordada a implementação inadequada de controles internos, cabem as ponderações do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº 19957.010217/2017-11: “21. A leitura combinada dos §§2º e 3º do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 indica que as hipóteses de descumprimento das obrigações relacionadas à adoção e implementação de regras, processos e controles podem ser separadas em dois grupos em função da forma de sua verificação: de um lado, temos questões referentes à inexistência, insuficiência ou não implementação; de outro, questões relativas à implementação inadequada. 22. Essa distinção é importante pois o exame acerca da existência, suficiência e implementação de regras, políticas e procedimentos é, a princípio, independente de considerações de ordem sistêmica. Basta, por exemplo, que uma regra necessária não tenha sido adotada para restar caracterizada a infração (lembrando, contudo, que a atuação sancionadora somente se justifica quando a infração tem real materialidade). Já a análise a respeito da adequação ou inadequação de sua implementação deve, necessariamente, considerar aspectos sistêmicos, pois mesmos os melhores controles são sempre passíveis de falha”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

81. Não obstante o referido alerta, já no contexto do PA CVM nº SP2015/130, conforme Tabelas 3 e 4 do Relatório, **(i)** de uma amostra geral de 30 ordens, para o período de 01.01.2015 a 31.03.2015, não foram devidamente apresentadas seis ordens (20%)⁶², datadas de 03.02.2015 a 30.03.2015; e **(ii)** de uma amostra de 20 ordens somente da cliente E.M.N., para o período de 17.07.2013 a 04.11.2013, nenhuma foi apresentada (100%).

82. Por fim, conforme Tabela 5 do Relatório, de uma amostra de 30 ordens, para o período de 01.10.2015 a 31.12.2015, não foram apresentadas seis delas (20%)⁶³, datadas de 07.10.2015 a 17.11.2015.

83. Portanto, tem-se que foram várias as ocasiões, em diferentes períodos, nas quais a Área Técnica da CVM buscou verificar os sistemas de registro e gravação de ordens da Gradual e, em todas elas, encontrou falhas. Destaco, nesse sentido, que falhas reiteradas, conforme a Instrução CVM nº 505/2011, são evidência da implementação inadequada de controles internos, conforme o seu art. 3º, § 3º, inciso I⁶⁴.

84. Em suas defesas, Gizele Mora, Evandro Campos e Roberto da Silva alegam que os manuais internos da Corretora dispunham sobre controles voltados para o registro e gravação de ordens. Aduzem, ainda, que eram adotados procedimentos de monitoramento diário das gravações, com realização de testes aleatórios. Teria havido, inclusive, a contratação de funcionário exclusivo dedicado a essa ação, abertura de registros de ocorrências quando da

⁶² Embora a Acusação tenha considerado essas ordens como não apresentadas, a análise anterior da Área Técnica relata que apenas a ordem nº 19 não teria sido efetivamente apresentada. Quanto às ordens de nº 9, 15, 17, 27 e 30, a Corretora apresentou registros e gravações que, no entanto, não correspondiam totalmente à ordem executada (Doc. SEI 0357735, fls. 46-47). Dessa forma, a Área Técnica concluiu que elas não foram “*devidamente*” apresentadas, indicando que o sistema de registro de ordens e gravações da Gradual não arquivava corretamente algumas ordens, para as quais não era possível identificar corretamente as condições em que foram transmitidas. A título de exemplo, consta do registro apresentado para a ordem nº 17 uma operação de compra, mas a ordem foi efetivada como venda. A cliente J.C.W.Z. confirmou por e-mail que o correto seria uma ordem de venda, como efetivada, mas a Área Técnica não aceitou a justificativa e considerou a ordem como não apresentada. No caso da ordem nº 30, o gestor do cliente C.I.G. teria, na versão da Corretora, equivocadamente usado o e-mail do gestor anterior para transmitir a ordem. Dessa forma, apara a Área Técnica, a Gradual teria executado ordem de pessoa não autorizada e considerou a ordem tendo sido executada sem o devido registro (Análise CVM/SMI/GMN/Nº 004/2016, de 11.02.2016, Doc. SEI 0357735, fls. 35-43).

⁶³ A Gradual reconheceu não ter encontrado as ordens de nº 4, 5, 6, 22 e 30. Quanto à ordem nº 8, alegou que houve a zeragem em função de risco de *default*, conforme previsto em seus manuais internos, mas a Área Técnica não aceitou a justificativa (Doc. SEI 0357735, fls. 61-62, 66-67 e 70).

⁶⁴ No mesmo sentido, para outros prestadores de serviços no mercado de valores mobiliários, as então vigentes **(i)** Instrução CVM nº 542/2013, voltada para os custodiantes, no art. 15, § 3º, inciso I, e **(ii)** Instrução CVM nº 543/2013, voltada para os escrituradores, no art. 27, § 3º, inciso I, que apontavam que “*a reiterada ocorrência de falhas*” representava evidência de implementação inadequada de regras, procedimentos e controle internos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

identificação de falhas, termo de responsabilidade aplicado a agentes autônomos de investimentos, dentre outras medidas.

85. A favor dessas alegações, observo que algumas dessas medidas, como o monitoramento das gravações por profissional e o termo de responsabilidade para agentes autônomos de investimentos, de fato constam dos Relatórios de Controles Internos da Corretora, emitidos entre 2013 e 2015, assinados por Gabriel de Freitas e Roberto da Silva⁶⁵. Porém, a adoção desses procedimentos e controles, por si só, não afasta a tipicidade da infração ao inciso II do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, cujo núcleo é justamente a implementação inadequada dos referidos controles.

86. Corroborar essa constatação o fato de que, em todas as ocasiões em que a Área Técnica solicitou da Gradual a apresentação de registros e gravações de ordens, com base em amostras selecionadas para essa verificação e voltadas para diferentes períodos⁶⁶, diversas ordens não foram apresentadas, conforme exposto acima, revelando que os procedimentos e controles mencionados pelos acusados não se revelaram efetivos.

87. Especificamente com relação às ordens de E.M.N., Gizele Mora e Evandro Campos apresentaram e-mail da cliente, datado 16.07.2015⁶⁷, confirmando que ela emitia verbalmente as ordens de negociação em seu nome, da filial da Corretora de Belo Horizonte, e que não sofreu qualquer prejuízo durante o atendimento prestado pela Corretora. A investidora afirmou, também, que todas as suas ordens foram inseridas em boletos, os quais eram assinados por ela e entregues aos representantes da Gradual na cidade. Assim, Gizele Mora e Evandro Campos alegam que não poderiam ser responsabilizados pela ausência das ordens de E.M.N, visto que caberia à Gradual apresentar tais boletos e seus respectivos registros, aos quais não tiveram acesso, pois a Corretora se encontra em liquidação extrajudicial.

88. Em que pese a confirmação dada pela cliente e a alegada ausência de prejuízo – fatos que, a rigor, apenas afastam a hipótese de sua execução em dissonância com os interesses da cliente –, tais elementos não abalam a tipicidade formal da infração objeto de imputação neste

⁶⁵ Doc. SEI 0357697 (fls. 5, 13-14, 23 e 38).

⁶⁶ Doc. SEI 0357735 (fls. 37-38).

⁶⁷ Doc. SEI 0357735 (fl. 22).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

caso. Ressalto que toda a apuração sobre essas ordens foi feita antes da decretação da liquidação extrajudicial da Gradual.

89. O que se conclui, portanto, é que entre 2013 e 2015, os procedimentos e controles internos relacionados aos registros e gravações de ordens não estavam adequadamente implementados na Gradual. As falhas efetivamente comprovadas nos autos não foram esporádicas, isoladas ou pontuais, mas fruto da falta de efetividade dos referidos procedimentos e controles.

90. Os profissionais que, nos diferentes períodos em que as falhas ocorreram, ocupavam os cargos de diretores de normas e de controles internos da Corretora, deveriam ter diligenciado para identificar e sanar tais falhas, em observância ao art. 4º, § 4º, da Instrução CVM nº 505/2011⁶⁸.

91. Entendo, assim, procedente a acusação por violação aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, formulada em face de **(i)** Gradual, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados para os períodos de 03.02.2015 a 30.03.2015; de 17.07.2013 a 04.11.2013; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, conforme as Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente, do Relatório; **(ii)** Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas, quanto ao período de 03.02.2015 a 30.03.2015; **(iii)** Gizele Mora e Evandro Campos, com relação às ordens do período de 17.07.2013 a 04.11.2013; e **(iv)** Gabriel de Freitas e Roberto da Silva, no que se refere ao período de 07.10.2015 e 17.11.2015.

92. No tocante às ordens datadas de 03.02.2015 a 30.03.2015 e constantes da Tabela 3 do Relatório, com falhas imputadas a Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas, levarei em consideração na dosimetria da pena o fato de que, com exceção da ordem nº 19, elas foram apresentadas pela Corretora, mas com a presença de erros.

93. Por fim, entendo que também restou configurada a infração, pela Gradual, ao inciso II do *caput* do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, em função da implementação inadequada de procedimentos e controles internos, considerando as falhas reiteradas de registro e gravações de ordens, situação fartamente demonstrada neste Processo.

⁶⁸ “§ 4º Os diretores referidos nos incisos I e II devem agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando, no exercício de suas funções, todo cuidado e diligência esperados de um profissional em sua posição.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

94. A Acusação também imputou essa responsabilidade a Roberto da Silva, que, no entanto, somente ocupou o cargo de diretor de controles internos da Corretora a partir de 29.07.2015, sendo responsável, assim, apenas pelas falhas relativas ao período de 07.10.2015 e 17.11.2015. Considerando que, quando Roberto da Silva assumiu o cargo, os problemas de registros e gravações já ocorriam há bastante tempo e que, três meses após, ainda estavam ocorrendo, entendo que o referido acusado deve também ser responsabilizado pela infração ao inciso II do *caput* do art. 3º da Instrução CVM nº 505/2011, mas somente em virtude das falhas ocorridas a partir da data em que ele tomou posse no cargo, qual seja, dia 29.07.2015.

IV. Dosimetria e Conclusão

95. Observo, primeiramente, que os fatos apurados neste Processo são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 promovidas pela Lei nº 13.506/2017. Desse modo, para a aplicação de penalidades pela CVM, no âmbito de processos administrativos sancionadores, aplica-se a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

96. As imputações formuladas contra os Acusados – infração ao art. 3º, incisos I e II; e aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011 –, nos termos do art. 38 da mesma norma, são consideradas faltas graves, para os fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

97. Para a fixação das penalidades aplicáveis, levo em consideração, de todo modo, no tocante às falhas relativas às ordens datadas de 03.02.2015 a 30.03.2015, imputadas a Fernanda Freitas e Gabriel de Freitas, a constatação de que tais ordens foram apresentadas pela Corretora, mas com a presença de erros.

98. Ante o exposto, tomando como parâmetro as ponderações acima e as especificidades do caso concreto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, voto pelas seguintes condenações:

(i) Massa Falida de Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

(i.1) por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, considerando que restou demonstrada a ausência, quando da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; e art. 22, *caput* e incisos I, II e III, todos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(i.2) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, **(a)** uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, a ausência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 5º, § 4º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; e art. 36, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e **(b)** pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas, constantes das Tabelas 1 a 5 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(i.3) por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; de 17.07.2013 a 04.11.2013; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente, do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(ii) Gizele Vicente Mora, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 01.02.2013 e 02.05.2014, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude da não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(iii) Fernanda Ferraz Braga de Lima Freitas, na qualidade de diretora de normas da Gradual, entre 14.07.2014 e 29.07.2015, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, considerando a não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 03.02.2015 e 30.03.2015, relacionados na Tabela 3 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(iv) Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior:

(iv.1) na qualidade de diretor de normas da Gradual, entre 29.07.2015 e 24.09.2017, por infração ao art. 3º, inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, pela ausência constatada na Corretora a partir da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de regras adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 9º; art. 19, parágrafo único; art. 20, incisos I e II; e art. 22, *caput* e incisos I, II e III, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(iv.2) na qualidade de diretor de controles internos da Gradual, entre 30.01.2014 e 29.07.2015, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados de 03.02.2015 a 30.03.2015; e de 07.10.2015 a 17.11.2015, relacionados nas Tabelas 3 e 5, respectivamente, do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

(v) Evandro Soeiro Campos, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 01.02.2013 e 30.01.2014, por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 17.07.2013 e 04.11.2013, relacionados na Tabela 4 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

(vi) Roberto da Silva, na qualidade de diretor de controles internos da Gradual entre 29.07.2015 e 22.05.2018:

(vi.1) por infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, **(a)** em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 13.11.2015, de procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras voltadas ao atendimento do art. 5º, § 4º; art. 9º; art. 12, incisos I, II e III; art. 15; art. 19; art. 20, incisos I e II; art. 20, § 1º, incisos I, III e IX; art. 22, incisos I, II e III; art. 23; e art. 36, todos da Instrução CVM nº 505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais); e **(b)** considerando a reiterada ocorrência de falhas relacionadas a gravações e registro de ordens de negociação, conforme relação de ordens não apresentadas,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

constantes das Tabelas 1 a 5 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

(vi.2) por infração aos arts. 12 e 14, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, pela não apresentação de ordens referentes a negócios realizados entre 07.10.2015 e 17.11.2015, relacionados na Tabela 5 do Relatório: penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator